



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SILVIA NUR ALFIANI alias SILVI binti ASEP SAEPUDIN (Alm);**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Mei 2002;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar atau Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
11. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya, yaitu H. M. Ridwan, S.H., Gatut Kuswiana, S.H., Ahmad Kamaludin, S.H., H. Roni Harjanto, S.H., M.M., Syarif Hidayat, S.H., Mutik Salama, S.H., Yudha Aprianto, S.H., dan Tantra Hadimulya, S.H. yang merupakan Advokat dan Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) Cikarang yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 344A Perumda Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dengan register nomor 196/Leg.Srt.Kuasa Advokat/2025/PN Ckr tanggal 20 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr tanggal 16 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 26 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SILVIA NUR ALFIANI als SILVI binti (Alm) ASEP SAEPUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, yang



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Primair dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-456/CKR/11/2024;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SILVIA NUR ALFIANI als SILVI binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dengan pidana penjara seumur hidup dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1) 1 (satu) buah flasdisk merk toshiba warna putih berisikan rekaman video
 - 2) 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam
 - 3) 1 (satu) bendel Rek. Koran Bank BCA an. ASEP SAEPUDIN
 - 4) 1 (satu) lembar foto pesan masuk dari Pinjaman Online ADAKAMI dan Easycash via Whatsapp dari HP Samsung Galaxy S23 warna hijau toska

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol : B 5345 FCN berikut kunci kontaknya
- 6) 1 (satu) buah BPKB No. Q-06279812
- 7) 1 (satu) buah Hp merk Samsung A15 warna hitam

Dirampas untuk Negara;

- 8) 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy S23 warna hijau toska
- 9) 1 (satu) bendel buku nikah
- 10) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) nomor 3216182112110007 an.

ASEP SAEPUDIN

Dikembalikan kepada Saksi ADE MULYANA Bin H. OKAR;

4. Menetapkan agar membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya. Selain itu Terdakwa masih memiliki anak yang berusia 8 (delapan) bulan yang sangat membutuhkan sosok ibu;

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Para Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa maupun perbuatan melawan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin dilakukan atas inisiatif dari Saksi Hagistiko Pramada. Selain itu, Terdakwa masih memiliki anak yang berusia 8 (delapan) bulan yang sangat membutuhkan sosok ibu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana tertanggal 26 Mei 2025;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Para Penasihat Hukum Terdakwanya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

Bahwa Terdakwa SILVIA NUR ALFIANI als SILVI binti ASEP SAEPUDIN (Alm) bersama-sama dengan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO mendatangi rumah Korban ASEP SAEPUDIN yang beralamat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi untuk bertemu dengan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN dan Terdakwa selanjutnya Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN menyampaikan bahwa uang yang diberikan Korban ASEP SAEPUDIN untuk Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga kemudian Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN meminta



pertolongan kepada Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dengan maksud agar mendapat tambahan uang dan atas penyampaian Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN tersebut Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menanggapi dengan menyampaikan bahwa Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO tidak suka dengan sikap Korban ASEP SAEPUDIN yang tidak menyetujui hubungan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dengan Terdakwa sehingga kemudian timbul niat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN dan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO untuk menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN selanjutnya Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN diberitahu oleh Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO untuk meracuni Korban ASEP SAEPUDIN dengan cara mencampurkan cairan pencuci pakaian ke dalam minuman yang sering diminum oleh Korban ASEP SAEPUDIN dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN kemudian menyetujui rencana Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO tersebut namun Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN mengatakan tidak dapat melakukannya seorang diri sehingga Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO kembali menyampaikan agar Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN bersama-sama dengan Terdakwa melakukan perbuatan mencampurkan cairan Soklin ke dalam minuman yang sering diminum oleh Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN menyetujui penyampaian Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO tersebut;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Korban ASEP SAEPUDIN yang beralamat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahyu, Kec. Setu, Kab. Bekasi, Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN meracik minuman yang dicampur dengan cairan pembersih pakaian dengan maksud menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN sesuai arahan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) botol minuman Floridina dari dalam lemari pendingin kemudian diberikan kepada Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN selanjutnya Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN secara bergantian mencampurkan 1 (satu) bungkus rinso cair ke dalam 1 (satu) botol minuman Floridina tersebut kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN meletakkan kembali 1 (satu) botol minuman Floridina yang telah dicampur dengan 1 (satu) bungkus rinso cair tersebut ke dalam lemari pendingin selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa melihat Korban ASEP SAEPUDIN berjalan ke arah dapur kemudian mendengar suara lemari pendingin terbuka dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar Korban ASEP SAEPUDIN muntah di kamar mandi selanjutnya Terdakwa, Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN dan Anak Saksi NATASYA RIZKY ALFIANI Als TASYA Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mendatangi Korban ASEP SAEPUDIN untuk menanyakan sebab Korban ASEP SAEPUDIN muntah kemudian Korban ASEP SAEPUDIN bersama dengan Terdakwa dan Anak Saksi NATASYA RIZKY ALFIANI Als TASYA Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN kembali ke kamar Terdakwa sedangkan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN membuat teh untuk Korban ASEP SAEPUDIN dan setelah teh tersebut diberikan kepada Korban ASEP SAEPUDIN, Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN mengambil 1 (satu) botol minuman Floridina yang telah dicampur dengan 1 (satu) bungkus rinso cair untuk kemudian dibuang ke samping rumah selanjutnya Korban ASEP SAEPUDIN menanyakan kepada Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN mengenai 1 (satu) botol minuman Floridina yang telah dicampur dengan 1 (satu) bungkus rinso cair yang diminum sebelumnya namun Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN mengatakan minuman tersebut sudah dibuang agar tidak diminum anak-anak;

- Bahwa pada hari yang sama, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN menghubungi Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO untuk memberitahukan bahwa rencana untuk meracuni Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan 1 (satu) botol minuman Floridina yang telah dicampur dengan 1 (satu) bungkus rinso cair yang diracik Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN sesuai arahan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sebelumnya tidak berhasil sehingga atas penyampaian Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN tersebut Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO kemudian datang ke rumah Korban ASEP SAEPUDIN yang beralamat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi pada pukul 20.00 WIB selanjutnya Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN berbincang dengan Saksi HAGISTIKO

Halaman 6 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dan pada perbincangan tersebut Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN menanyakan cara lain untuk menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN kepada Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sehingga Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menyampaikan cara lain untuk menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN yaitu dengan cara mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN dan Terdakwa serta Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN kemudian menyepakati cara tersebut selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO membagi tugas untuk melancarkan niat menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN tersebut yaitu Terdakwa bertugas membekap Korban ASEP SAEPUDIN sedangkan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bertugas mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN bertugas memegang kaki Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN dan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sepakat untuk melaksanakan rencana menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO agar datang ke rumah Korban ASEP SAEPUDIN yang beralamat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi kemudian Terdakwa menjemput Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang pada saat itu mengenakan 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam dan sepasang sarung tangan warna hitam di depan Indomaret dekat Mall Metropolitan Cileungsi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO membonceng di belakang Terdakwa dan berangkat menuju rumah Korban ASEP SAEPUDIN kemudian sesampainya di rumah Korban ASEP SAEPUDIN, Terdakwa memberitahu Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bahwa Korban ASEP SAEPUDIN tidak ada di rumah selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dan Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa dengan keadaan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO mengenakan 1 (satu) buah sweater warna hitam merah dan membawa 1 (satu) buah helm

Halaman 7 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr



merk KYT warna hitam serta sepasang sarung tangan warna hitam kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 23.30 WIB Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN menanyakan kepada Terdakwa mengenai waktu melaksanakan rencana menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN yang dijawab oleh Terdakwa untuk melaksanakannya saat itu juga namun Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN memberitahukan bahwa Korban ASEP SAEPUDIN belum tidur dan menanyakan cara menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Terdakwa menyampaikan pertanyaan tersebut kepada Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dan dijawab oleh Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bahwa cara menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN adalah dengan mencekik lehernya sesuai pembagian tugas yang telah dibicarakan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sehingga Terdakwa menyampaikan jawaban Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO tersebut kepada Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa menanyakan keadaan Korban ASEP SAEPUDIN sudah tertidur atau belum kepada Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN namun Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN menjawab bahwa Korban ASEP SAEPUDIN belum tertidur sehingga Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bersama dengan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN dan Terdakwa menunda pelaksanaan rencana menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni sekitar pukul 13.00 WIB Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO meminta Terdakwa, yang pada saat itu akan keluar rumah membeli makan, untuk membeli 1 (satu) buah lakban berwarna hitam selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Korban ASEP SAEPUDIN mengajak Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN, Terdakwa, Anak Saksi NATASYA RIZKY ALFIANI Als TASYA Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Sdr. ADZRIEL untuk makan di luar rumah sehingga Terdakwa langsung menuju kamarnya untuk memberitahu kepada Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO untuk menunggu di rumah kemudian pada hari yang sama, Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 20.45 WIB Korban ASEP SAEPUDIN bersama dengan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN, Terdakwa, Anak Saksi NATASYA RIZKY ALFIANI Als TASYA Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ADZRIEL sudah sampai di rumah yang beralamat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi selanjutnya Korban ASEP SAEPUDIN langsung pergi keluar rumah lagi kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO berbincang dengan Terdakwa yang kemudian bercerita kepada Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bahwa Korban ASEP SAEPUDIN pernah membeli handphone melalui aplikasi pinjaman online tanpa sepengetahuan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN sehingga pada saat Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN bergabung dalam perbincangan antara Terdakwa dengan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sekitar jam 22.00 WIB, Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menyampaikan kepada Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN bahwa Korban ASEP SAEPUDIN pernah membeli handphone namun handphone tersebut tidak dipergunakan oleh anggota keluarga Korban ASEP SAEPUDIN dan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO juga menyampaikan bahwa Korban ASEP SAEPUDIN memiliki pinjaman online yang selanjutnya membuat Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN yang baru mengetahui hal tersebut menjadi semakin marah dan semakin berniat menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bahwa rencana menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN harus dilaksanakan pada hari itu juga selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN dan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO mempersiapkan 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah masker serta 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam yang akan dikenakan oleh Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN di sebuah kamar kosong di rumah Korban ASEP SAEPUDIN yang beralamat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tersebut kemudian pada pukul 23.00 WIB Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN memberitahu Terdakwa dan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bahwa Korban ASEP SAEPUDIN sudah pulang ke

Halaman 9 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



rumah sehingga Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO kemudian bersembunyi di bawah tempat tidur di kamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO kemudian mengatakan kepada Terdakwa untuk menghubungi Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN dengan maksud untuk mengetahui keadaan Korban ASEP SAEPUDIN sudah tertidur atau belum namun karena tidak ada jawaban maka Terdakwa mendatangi kamar Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN selanjutnya Terdakwa memberitahu Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bahwa Korban ASEP SAEPUDIN belum tidur pulas kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 03.10 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dengan maksud memberitahukan bahwa Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN sudah siap selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menanyakan kembali niat Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN untuk menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN yang dijawab oleh Terdakwa untuk menunggu sebentar sehingga Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menyampaikan agar memberitahu kembali apabila Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN sudah siap;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 03.25 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO agar menemui Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN selanjutnya Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN mempersiapkan diri dengan cara Terdakwa mengenakan 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam serta membawa 1 (satu) buah lakban warna hitam, sedangkan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah masker serta 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam dengan maksud agar tidak dikenali oleh Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang sudah mengenakan sarung tangan warna hitam selanjutnya menemui Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN dan setelah ketiganya



bertemu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN dan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO mendatangi Korban ASEP SAEPUDIN yang berada di ruang tengah namun pada saat akan melaksanakan rencana untuk merampas nyawa Korban ASEP SAEPUDIN sesuai pembagian tugas pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, Terdakwa merasa ragu sehingga Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO meminta Terdakwa untuk bertukar peran dengan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO merubah posisi tidur Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sehingga posisi tubuh Korban ASEP SAEPUDIN yang awalnya tidur menyamping menjadi telentang dan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO langsung menduduki perut Korban ASEP SAEPUDIN serta mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sedangkan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN memegang tubuh Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kanannya kemudian memegang tangan kiri Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kiri, dan Terdakwa menduduki kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN selanjutnya mengikat kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan 1 (satu) buah lakban berwarna hitam;

- Bahwa pada saat yang sama Korban ASEP SAEPUDIN sempat berteriak dan melakukan perlawanan dengan cara memberontak sehingga Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN terpental dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam yang dikenakan Terdakwa terjatuh dan terguling ke sebelah kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO kemudian tangan kanan Korban ASEP SAEPUDIN mencakar lengan kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO hingga terluka dan tangan kiri Korban ASEP SAEPUDIN mencekik leher Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO selanjutnya Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN kembali mendekati Korban ASEP SAEPUDIN untuk mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kiri sambil membekap mulutnya dengan menggunakan tangan kanan namun Korban ASEP SAEPUDIN kembali melawan dengan mengigit jari tengah Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN, sedangkan Terdakwa kembali menduduki dan memegang kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Terdakwa kemudian Korban ASEP



SAEPUDIN menggunakan tangan kirinya untuk berusaha melepaskan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang sedang mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN;

- Bahwa Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang melihat Korban ASEP SAEPUDIN masih melakukan perlawanan selanjutnya mengambil 1 (satu) buah helm KYT warna hitam tersebut menggunakan tangan kanannya kemudian Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO memukul wajah Korban ASEP SAEPUDIN dengan keras menggunakan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir dan mata sebelah kanan Korban ASEP SAEPUDIN hingga terluka kemudian kembali mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO namun Korban ASEP SAEPUDIN masih memberontak dengan kembali mencekik leher Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menggunakan tangan kiri dan mencakar lengan kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menggunakan tangan kanan sehingga Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN kemudian ikut mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangannya bersama dengan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO mengepalkan tangan kanannya kemudian memukul bagian mata sebelah kanan Korban ASEP SAEPUDIN dengan keras dan kembali mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sehingga perlahan Korban ASEP SAEPUDIN melemas dan melepaskan kedua tangannya dari leher dan lengan kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN semakin kuat mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN hingga Korban ASEP SAEPUDIN tidak sadarkan diri kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 04.00 WIB Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang masih menduduki perut Korban ASEP SAEPUDIN meminta Terdakwa untuk memeriksa keadaan Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Terdakwa memeriksa nafas Korban ASEP SAEPUDIN melalui hidung, memeriksa denyut jantung Korban ASEP SAEPUDIN di dada dan denyut nadi Korban ASEP SAEPUDIN di tangan kiri kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi HAGISTIKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bahwa Korban ASEP SAEPUDIN sudah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Ekshumasi/Gali Kubur an. ASEP SAEPUDIN Nomor: R/0027/SK.B/VII/2024/IKF tanggal 12 Agustus 2024 yang dilakukan oleh dr. Arif Wahyono, Sp.FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM, dokter spesialis forensik dan medicolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, berusia empat puluh lima hingga lima puluh tahun, yang telah dimakamkan selama sembilan belas hari. Pada pemeriksaan ditemukan jenazah dalam kondisi membusuk lanjut, ditemukan daerah berwarna merah kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata kanan, luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan, resapan darah pada leher sisi kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Organ-organ dalam kondisi membusuk lanjut;

Sebab mati akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa SILVIA NUR ALFIANI als SILVI binti ASEP SAEPUDIN (Alm) bersama-sama dengan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO kemudian mengatakan kepada Terdakwa untuk

Halaman 13 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



menghubungi Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN dengan maksud untuk mengetahui keadaan Korban ASEP SAEPUDIN sudah tertidur atau belum namun karena tidak ada jawaban maka Terdakwa mendatangi kamar Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN selanjutnya Terdakwa memberitahu Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bahwa Korban ASEP SAEPUDIN belum tidur pulas kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 03.10 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dengan maksud memberitahukan bahwa Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN sudah siap selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menanyakan kembali niat Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN untuk menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN yang dijawab oleh Terdakwa untuk menunggu sebentar sehingga Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menyampaikan agar memberitahu kembali apabila Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN sudah siap;

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 03.25 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO agar menemui Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN selanjutnya Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN mempersiapkan diri dengan cara Terdakwa mengenakan 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam serta membawa 1 (satu) buah lakban warna hitam, sedangkan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah masker serta 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam dengan maksud agar tidak dikenali oleh Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang sudah mengenakan sarung tangan warna hitam selanjutnya menemui Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN dan setelah ketiganya bertemu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN dan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO mendatangi Korban ASEP SAEPUDIN yang berada di ruang tengah namun pada saat akan melaksanakan rencana untuk merampas nyawa Korban ASEP SAEPUDIN sesuai pembagian tugas pada hari Selasa



tanggal 25 Juni 2024, Terdakwa merasa ragu sehingga Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO meminta Terdakwa untuk bertukar peran dengan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO merubah posisi tidur Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sehingga posisi tubuh Korban ASEP SAEPUDIN yang awalnya tidur menyamping menjadi telentang dan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO langsung menduduki perut Korban ASEP SAEPUDIN serta mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sedangkan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN memegang tubuh Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kanannya kemudian memegang tangan kiri Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kiri, dan Terdakwa menduduki kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN selanjutnya mengikat kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan 1 (satu) buah lakban berwarna hitam;

- Bahwa pada saat yang sama Korban ASEP SAEPUDIN sempat berteriak dan melakukan perlawanan dengan cara memberontak sehingga Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN terpental dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam yang dikenakan Terdakwa terjatuh dan terguling ke sebelah kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO kemudian tangan kanan Korban ASEP SAEPUDIN mencakar lengan kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO hingga terluka dan tangan kiri Korban ASEP SAEPUDIN mencekik leher Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO selanjutnya Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN kembali mendekati Korban ASEP SAEPUDIN untuk mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kiri sambil membekap mulutnya dengan menggunakan tangan kanan namun Korban ASEP SAEPUDIN kembali melawan dengan mengigit jari tengah Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN sedangkan Terdakwa kembali menduduki dan memegang kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Terdakwa kemudian Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kirinya untuk berusaha melepaskan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang sedang mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN;
- Bahwa Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang melihat Korban ASEP SAEPUDIN masih melakukan perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengambil 1 (satu) buah helm KYT warna hitam tersebut menggunakan tangan kanannya kemudian Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO memukul wajah Korban ASEP SAEPUDIN dengan keras menggunakan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir dan mata sebelah kanan Korban ASEP SAEPUDIN hingga terluka kemudian kembali mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO namun Korban ASEP SAEPUDIN masih memberontak dengan kembali mencekik leher Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menggunakan tangan kiri dan mencakar lengan kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menggunakan tangan kanan sehingga Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN kemudian ikut mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangannya bersama dengan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO mengepalkan tangan kanannya kemudian memukul bagian mata sebelah kanan Korban ASEP SAEPUDIN dengan keras dan kembali mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sehingga perlahan Korban ASEP SAEPUDIN melemas dan melepaskan kedua tangannya dari leher dan lengan kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN semakin kuat mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN hingga Korban ASEP SAEPUDIN tidak sadarkan diri kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 04.00 WIB Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang masih menduduki perut Korban ASEP SAEPUDIN meminta Terdakwa untuk memeriksa keadaan Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Terdakwa memeriksa nafas Korban ASEP SAEPUDIN melalui hidung, memeriksa denyut jantung Korban ASEP SAEPUDIN di dada dan denyut nadi Korban ASEP SAEPUDIN di tangan kiri kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bahwa Korban ASEP SAEPUDIN sudah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Ekshumasi/Gali Kubur an. ASEP SAEPUDIN Nomor: R/0027/SK.B/VII/2024/IKF tanggal 12 Agustus 2024 yang dilakukan oleh dr.

Halaman 16 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arif Wahyono, Sp.FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM, dokter spesialis forensik dan medicolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, berusia empat puluh lima hingga lima puluh tahun, yang telah dimakamkan selama sembilan belas hari. Pada pemeriksaan ditemukan jenazah dalam kondisi membusuk lanjut, ditemukan daerah berwarna merah kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata kanan, luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan, resapan darah pada leher sisi kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Organ-organ dalam kondisi membusuk lanjut;

Sebab mati akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa SILVIA NUR ALFIANI als SILVI binti ASEP SAEPUDIN (Alm) bersama-sama dengan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO kemudian mengatakan kepada Terdakwa untuk menghubungi Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN dengan maksud untuk mengetahui keadaan Korban ASEP SAEPUDIN sudah tertidur atau belum namun karena tidak ada jawaban maka Terdakwa mendatangi kamar Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN selanjutnya Terdakwa memberitahu Saksi HAGISTIKO PRAMADA als



PRAM bin HARWANTO bahwa Korban ASEP SAEPUDIN belum tidur pulas kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 03.10 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dengan maksud memberitahukan bahwa Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN sudah siap selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menanyakan kembali niat Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN untuk melakukan kekerasan terhadap Korban ASEP SAEPUDIN yang dijawab oleh Terdakwa untuk menunggu sebentar sehingga Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menyampaikan agar memberitahu kembali apabila Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN sudah siap;

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 03.25 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO agar menemui Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN selanjutnya Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN mempersiapkan diri dengan cara Terdakwa mengenakan 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam serta membawa 1 (satu) buah lakban warna hitam, sedangkan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah masker serta 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam dengan maksud agar tidak dikenali oleh Korban ASEP SAEPUDIN pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO melakukan kekerasan terhadap Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang sudah mengenakan sarung tangan warna hitam selanjutnya menemui Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN dan setelah ketiganya bertemu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN dan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO mendatangi Korban ASEP SAEPUDIN yang berada di ruang tengah namun pada saat akan melaksanakan rencana untuk melakukan kekerasan terhadap Korban ASEP SAEPUDIN sesuai pembagian tugas pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, Terdakwa merasa ragu sehingga Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO



meminta Terdakwa untuk bertukar peran dengan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO merubah posisi tidur Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sehingga posisi tubuh Korban ASEP SAEPUDIN yang awalnya tidur menyamping menjadi telentang dan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO langsung menduduki perut Korban ASEP SAEPUDIN serta mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sedangkan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN memegang tubuh Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kanannya kemudian memegang tangan kiri Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kiri, dan Terdakwa menduduki kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN selanjutnya mengikat kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan 1 (satu) buah lakban berwarna hitam;

- Bahwa pada saat yang sama Korban ASEP SAEPUDIN sempat berteriak dan melakukan perlawanan dengan cara memberontak sehingga Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN terpental dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam yang dikenakan Terdakwa terjatuh dan terguling ke sebelah kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO kemudian tangan kanan Korban ASEP SAEPUDIN mencakar lengan kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO hingga terluka dan tangan kiri Korban ASEP SAEPUDIN mencekik leher Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO selanjutnya Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN kembali mendekati Korban ASEP SAEPUDIN untuk mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kiri sambil membekap mulutnya dengan menggunakan tangan kanan namun Korban ASEP SAEPUDIN kembali melawan dengan mengigit jari tengah Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN sedangkan Terdakwa kembali menduduki dan memegang kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Terdakwa kemudian Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kirinya untuk berusaha melepaskan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang sedang mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN;
- Bahwa Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang melihat Korban ASEP SAEPUDIN masih melakukan perlawanan selanjutnya mengambil 1 (satu) buah helm KYT warna hitam tersebut



menggunakan tangan kanannya kemudian Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO memukul wajah Korban ASEP SAEPUDIN dengan keras menggunakan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir dan mata sebelah kanan Korban ASEP SAEPUDIN hingga terluka kemudian kembali mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO namun Korban ASEP SAEPUDIN masih memberontak dengan kembali mencekik leher Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menggunakan tangan kiri dan mencakar lengan kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menggunakan tangan kanan sehingga Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN kemudian ikut mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangannya bersama dengan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO mengepalkan tangan kanannya kemudian memukul bagian mata sebelah kanan Korban ASEP SAEPUDIN dengan keras dan kembali mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sehingga perlahan Korban ASEP SAEPUDIN melemas dan melepaskan kedua tangannya dari leher dan lengan kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN semakin kuat mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN hingga Korban ASEP SAEPUDIN tidak sadarkan diri kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 04.00 WIB Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang masih menduduki perut Korban ASEP SAEPUDIN meminta Terdakwa untuk memeriksa keadaan Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Terdakwa memeriksa nafas Korban ASEP SAEPUDIN melalui hidung, memeriksa denyut jantung Korban ASEP SAEPUDIN di dada dan denyut nadi Korban ASEP SAEPUDIN di tangan kiri kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bahwa Korban ASEP SAEPUDIN sudah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Ekshumasi/Gali Kubur an. ASEP SAEPUDIN Nomor: R/0027/SK.B/VII/2024/IKF tanggal 12 Agustus 2024 yang dilakukan oleh dr. Arif Wahyono, Sp.FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM, dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesialis forensik dan medicolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, berusia empat puluh lima hingga lima puluh tahun, yang telah dimakamkan selama sembilan belas hari. Pada pemeriksaan ditemukan jenazah dalam kondisi membusuk lanjut, ditemukan daerah berwarna merah kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata kanan, luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan, resapan darah pada leher sisi kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Organ-organ dalam kondisi membusuk lanjut;

Sebab mati akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Korban ASEP SAEPUDIN dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 04 Juli 2001 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 459/17/VII/2001 yang diterbitkan tanggal 04 Juli 2001 oleh KUA Kecamatan Setu dan ditandatangani oleh Drs. H. UMBON MAHFUDZ, NIP 150 190 637, selaku Pegawai Pencatat Nikah;

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Korban ASEP SAEPUDIN dari pernikahan dengan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN yang lahir di Bekasi tanggal 25 Mei 2002 yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor 3216182112110007 yang dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Drs. H. HUDAYA, M.Si., NIP 197004161989031001, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO kemudian mengatakan kepada Terdakwa untuk menghubungi Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN dengan maksud untuk mengetahui keadaan Korban ASEP SAEPUDIN sudah tertidur atau belum namun karena tidak ada jawaban maka Terdakwa mendatangi kamar Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN

Halaman 21 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa memberitahu Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bahwa Korban ASEP SAEPUDIN belum tidur pulas kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 03.10 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dengan maksud memberitahukan bahwa Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN sudah siap selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menanyakan kembali niat Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN untuk melakukan kekerasan terhadap Korban ASEP SAEPUDIN, yang merupakan suami sah dari Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN dan orang tua dari Terdakwa, yang dijawab oleh Terdakwa untuk menunggu sebentar sehingga Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menyampaikan agar memberitahu kembali apabila Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN sudah siap;

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 03.25 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO agar menemui Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN selanjutnya Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN mempersiapkan diri dengan cara Terdakwa mengenakan 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam serta membawa 1 (satu) buah lakban warna hitam, sedangkan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah masker serta 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam dengan maksud agar tidak dikenali oleh Korban ASEP SAEPUDIN pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO melakukan kekerasan terhadap Korban ASEP SAEPUDIN, yang merupakan suami sah dari Terdakwa dan orang tua dari Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN, kemudian Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang sudah mengenakan sarung tangan warna hitam selanjutnya menemui Terdakwa dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN dan setelah ketiganya bertemu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN dan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO mendatangi Korban ASEP SAEPUDIN yang berada di ruang



tengah namun pada saat akan melaksanakan rencana untuk melakukan kekerasan terhadap Korban ASEP SAEPUDIN, yang merupakan suami sah dari Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN dan orang tua dari Terdakwa, sesuai pembagian tugas pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, Terdakwa merasa ragu sehingga Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO meminta Terdakwa untuk bertukar peran dengan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO merubah posisi tidur Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sehingga posisi tubuh Korban ASEP SAEPUDIN yang awalnya tidur menyamping menjadi telentang dan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO langsung menduduki perut Korban ASEP SAEPUDIN serta mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sedangkan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN memegang tubuh Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kanannya kemudian memegang tangan kiri Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kiri, dan Terdakwa menduduki kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN selanjutnya mengikat kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan 1 (satu) buah lakban berwarna hitam;

- Bahwa pada saat yang sama Korban ASEP SAEPUDIN sempat berteriak dan melakukan perlawanan dengan cara memberontak sehingga Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN terpental dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam yang dikenakan Terdakwa terjatuh dan terguling ke sebelah kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO kemudian tangan kanan Korban ASEP SAEPUDIN mencakar lengan kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO hingga terluka dan tangan kiri Korban ASEP SAEPUDIN mencekik leher Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO selanjutnya Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN kembali mendekati Korban ASEP SAEPUDIN untuk mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kiri sambil membekap mulutnya dengan menggunakan tangan kanan namun Korban ASEP SAEPUDIN kembali melawan dengan mengigit jari tengah Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN sedangkan Terdakwa kembali menduduki dan memegang kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Terdakwa kemudian Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kirinya untuk berusaha melepaskan



kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang sedang mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN;

- Bahwa Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang melihat Korban ASEP SAEPUDIN masih melakukan perlawanan selanjutnya mengambil 1 (satu) buah helm KYT warna hitam tersebut menggunakan tangan kanannya kemudian Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO memukul wajah Korban ASEP SAEPUDIN dengan keras menggunakan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir dan mata sebelah kanan Korban ASEP SAEPUDIN hingga terluka kemudian kembali mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO namun Korban ASEP SAEPUDIN masih memberontak dengan kembali mencekik leher Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menggunakan tangan kiri dan mencakar lengan kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menggunakan tangan kanan sehingga Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN kemudian ikut mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangannya bersama dengan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO mengepalkan tangan kanannya kemudian memukul bagian mata sebelah kanan Korban ASEP SAEPUDIN dengan keras dan kembali mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sehingga perlahan Korban ASEP SAEPUDIN melemas dan melepaskan kedua tangannya dari leher dan lengan kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN semakin kuat mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN hingga Korban ASEP SAEPUDIN tidak sadarkan diri kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 04.00 WIB Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang masih menduduki perut Korban ASEP SAEPUDIN meminta Terdakwa untuk memeriksa keadaan Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Terdakwa memeriksa nafas Korban ASEP SAEPUDIN melalui hidung, memeriksa denyut jantung Korban ASEP SAEPUDIN di dada dan denyut nadi Korban ASEP SAEPUDIN di tangan kiri kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bahwa Korban ASEP SAEPUDIN,



yang merupakan suami sah dari Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN dan orang tua dari Terdakwa, sudah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Ekshumasi/Gali Kubur an. ASEP SAEPUDIN Nomor: R/0027/SK.B/VII/2024/IKF tanggal 12 Agustus 2024 yang dilakukan oleh dr. Arif Wahyono, Sp.FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM, dokter spesialis forensik dan medicolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, berusia empat puluh lima hingga lima puluh tahun, yang telah dimakamkan selama sembilan belas hari. Pada pemeriksaan ditemukan jenazah dalam kondisi membusuk lanjut, ditemukan daerah berwarna merah kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata kanan, luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan, resapan darah pada leher sisi kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Organ-organ dalam kondisi membusuk lanjut; Sebab mati akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti perihal isi dakwaan namun tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya yang Saksi ketahui pelakunya adalah istri Korban Asep Saepudin yaitu Saksi Juhariah saja namun setelah Saksi dimintai keterangan saat ini di Polsek Setu bahwa pelakunya adalah Saksi Juhariah, keponakan Saksi yang bernama Terdakwa, dan Saksi Hagistiko Pramada;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya istri Korban yang bernama Saksi Juhariah, keponakan Saksi yang bernama Terdakwa,



dan pacar keponakan Saksi yaitu bernama Saksi Hagistiko Pramada setelah mendengar keterangan dari Saksi Juhariah, Terdakwa, dan Saksi Hagistiko Pramada pada saat di Polsek Setu;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa cara mereka melakukan aksi pembunuhan kepada Korban Asep Saepudin adalah Saksi Juhariah yang mencekik leher Korban Asep Saepudin, sedangkan Terdakwa yang memegang kaki Korban Asep Saepudin diikat dengan lakban warna hitam sedangkan Saksi Hagistiko Pramada yang memukul wajah Korban Asep Saepudin dengan helm dan tangannya serta ikut mencekik leher Korban Asep Saepudin;
- Bahwa menurut Saksi, maksud dan tujuan Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menguasai harta dan aset milik Korban Asep Saepudin serta usaha bisnis yang sedang dijalani oleh Korban namun menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa adalah Saksi Juhariah sakit hati karena Korban Asep Saepudin selingkuh dan memiliki hutang sedangkan Saksi Hagistiko Pramada dan Terdakwa karena sakit hati dengan Korban Asep Saepudin karena Korban Asep Saepudin tidak merestui hubungan asmara antara Saksi Hagistiko Pramada dengan Terdakwa serta untuk membayar hutang pinjol milik Saksi Hagistiko Pramada dan Terdakwa dimana setelah membunuh Korban Asep Saepudin, Terdakwa, dan Saksi Hagistiko Pramada menggunakan Hp milik Korban Asep Saepudin untuk melakukan pinjaman online pada aplikasi *Easy Cash* dan Adakami milik Korban Asep Saepudin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dan Saksi Hagistiko Pramada total uang pinjaman online milik Korban Asep Saepudin yang Saksi Hagistiko Pramada gunakan sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian aplikasi *Easy Cash* sejumlah Rp43.500.000,00 dan aplikasi Adakami sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut masuk kedalam rekening Bank BCA Milik Korban Asep Saepudin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dan Saksi Hagistiko Pramada setelah uang tersebut masuk kedalam rekening Bank BCA Milik Korban Asep Saepudin, selanjutnya uang tersebut di transfer dengan menggunakan M-banking pada aplikasi BCA Mobile HP samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy S23 milik Korban Asep Saepudin ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya melakukan transfer uang melalui M-Banking Bank BCA dari Rek Bank BCA milik Terdakwa ke Rek Bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dan Saksi Hagistiko Pramada selain mentransfer uang sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek Bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada, kemudian Terdakwa juga mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rek Bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada bahwa setelah uang sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut masuk kedalam rekening Bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk mengembalikan uang pinjam sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), membayar utang pinjaman online milik Saksi Hagistiko Pramada dan Terdakwa sejumlah total sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), membeli 2 unit AC merk Sharp di toko *elektronik city* seharga total Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), menebus PS5 milik Saksi Hagistiko Pramada yang digadai sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), membayar tagihan kartu kredit bank BRI milik Saksi Hagistiko Pramada sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menebus BPKB sepeda motor Honda Scoopy, warna merah No. Pol B 5345 FCN yang digadai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), membeli HP merk iPhone 15 Pro warna putih seharga Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa untuk kerugian yang dialami Korban Asep Saepudin adalah hilangnya nyawa Korban Asep Saepudin serta hilangnya uang yang ada didalam rekening Bank BCA milik Korban sejumlah total Rp66.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa;

Halaman 27 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut selain Terdakwa, Saksi Juhariah dan Saksi Hagistiko Pramada adalah anak Korban Asep Saepudin yang bernama Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani, kemudian untuk penerangan di lokasi kejadian tepatnya did alam ruangan tengah rumah yang beralamatkan di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi adalah pada malam dini hari dan pagi hari serta adanya lampu ruangan tengah tidak menyala;
- Bahwa Saksi bersama keluarga besar Korban Asep Saepudin ada kecurigaan atas meninggalnya Korban Asep Saepudin kemudian Saksi bersama kakak Saksi yang bernama Saksi Ade Mulyana menanyakan kepada Saksi Juhariah dan Terdakwa;
- Bahwa sebelum meninggalnya Korban Asep Saepudin untuk riwayat penyakit tidak ada melainkan Korban Asep Saepudin sering olahraga badminton dan sepak bola serta Korban pada malam sebelum meninggal masih sempat bermain badminton;
- Bahwa sebelumnya yang Saksi ketahui tidak pernah ada masalah ribut mulut ataupun main tangan antara Korban Asep Saepudin dengan Terdakwa, Saksi Juhariah dan Saksi Hagistiko Pramada bahkan Korban Asep Saepudin sempat mengajak Saksi Hagistiko Pramada Saksi Juhariah dan Terdakwa serta 2 anak Korban Asep Saepudin lainnya untuk makan bersama di daerah Cileungsi;
- Bahwa Korban Asep Saepudin dimakamkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB dimakamkan di belakang rumahnya yang beralamat di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, kemudian untuk yang memakamkan Saksi sendiri, kakak Saksi Ade Mulyana, keluarga besar Korban Asep Saepudin, Saksi Juhariah dan Terdakwa serta Saprudin yang merupakan kakak Saksi Juhariah;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa adalah perbuatan yang disengaja sehingga Korban Asep Saepudin meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa sebelum meninggalnya Korban Asep Saepudin tidak ada ancaman dari Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa terhadap Korban Asep Saepudin;

Halaman 28 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status hubungan antara Saksi Juhariah dengan Korban yang bernama Asep Saepudin sebagai suami istri sah, kemudian dalam pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama adalah Terdakwa (umur 22 tahun), kemudian yang kedua adalah Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani (umur sekitar 12 tahun), dan yang ketiga adalah Adzriel Rafif Alfarezi (umur sekitar 4 tahun), kemudian tinggalnya bersamaan didalam satu rumah yang beralamat di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa adalah dengan rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain sehingga Korban Asep Saepudin meninggal dunia dalam aksi pembunuhan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa rencana sebelumnya untuk merampas nyawa Korban Asep Saepudin dengan cara meracun Korban Asep Saepudin dengan mencampur minuman floridina dan rinso cair selanjutnya minuman tersebut diminum oleh Korban Asep Saepudin namun Korban Asep Saepudin tidak meninggal untuk pelaksanaannya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa yang merencanakan untuk merampas nyawa Korban Asep Saepudin adalah Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa, masing-masing memiliki peran dalam pembunuhan tersebut, antara lain:
 - Saksi Hagistiko Pramada yang merencanakan dan mengajak Terdakwa, dan Saksi Juhariah untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Asep Saepudin, memberi tugas dan peran kepada Terdakwa, dan Saksi Juhariah pada saat akan mengeksekusi Korban Asep Saepudin, sebagai eksekutor terhadap Korban, yang pertama kali mencekik leher Korban Asep Saepudin dengan kedua tangannya sambil menindih perut Korban Asep Saepudin; yang memukul wajah Korban Asep Saepudin dengan menggunakan helm Merk KYT warna hitam sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;

Halaman 29 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memukul wajah Korban Asep Saepudin dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai mata sebelah kanan, mengecek kondisi Korban dengan cara menggunakan telunjuk kanannya ke arah hidung Korban, ikut memindahkan posisi badan Korban Asep Saepudin setelah meninggal bersama Saksi Juhariah dan Terdakwa; yang mengambil dan memegang Hp Korban diambil dari atas lemari, yang melakukan pengajuan 2 (dua) aplikasi *Easy Cash* dan aplikasi Adakami sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Hp Korban Asep Saepudin, yang melakukan transfer sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari atm bank BCA atas nama Terdakwa ke bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada. Saksi Hagistiko Pramada, yang melakukan transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari bank BCA atas nama Terdakwa ke bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada;

- Saksi Juhariah bersama Terdakwa yang meracik minuman floridina yang sudah tercampur rinso cair, yang membuang 1 (satu) buah botol minuman floridina ke samping rumah tangan kiri Saksi Juhariah yang memegang tangan kiri Korban Asep Saepudin, Tangan kanan Saksi Juhariah yang memegang belakang leher Korban Tangan kiri Saksi Juhariah yang mencekik leher Korban Asep Saepudin kemudian tangan kanan Saksi Juhariah yang membekap mulut Korban Asep Saepudin sehingga jari tengah tangan kanan Saksi Juhariah tergigit Korban Asep Saepudin (Korban berontak), Kedua tangan Saksi Juhariah yang mencekik ke arah leher Korban Asep Saepudin, yang menaruh bantal sofa warna abu-abu ke belakang kepala Korban Asep Saepudin, Saksi Juhariah dan Terdakwa yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin, yang memasak air panas menggunakan 1 (satu) set kompor gas, yang mengelap menggunakan air hangat menggunakan 1 (satu) buah lap kecil ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin, leher Korban Asep Saepudin serta tubuh Korban Asep Saepudin, bersama Terdakwa yang mengoleskan es batu, Saksi Juhariah yang menyuruh Terdakwa



mengambil raport Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani, yang menyuruh Terdakwa untuk membeli salep lebam dan ketoprak, yang mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, yang menyuruh Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es, bersama Terdakwa yang melakukan pengompresan terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan pecahan es batu;

- Terdakwa bersama Saksi Juhariah yang meracik minuman flordina yang sudah tercampur rinso cair, yang menjemput Saksi Hagistiko Pramada kerumah Korban Asep Saepudin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: B 5345 FCN, wama merah Yang menduduki kedua kaki Korban Asep Saepudin (posisi membelakangi Korban Asep Saepudin) kemudian memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangannya, yang melakban kedua kaki Korban Asep Saepudin dan memegang sambil membungkukan badan (disaat Korban Asep Saepudin berontak helm merk KYT warna hitam yang dipakainya terjatuh disamping kiri), Memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan (posisi di samping kiri Korban Asep Saepudin, sambil memeluk), yang mengecek bahwa Korban Asep Saepudin meninggal sekira pukul 04.00 WIB (dari hidung tidak ada nafas, dari dada Korban Asep Saepudin dan nadi tangan Korban Asep Saepudin), bersama Juhariah dan Saksi Hagistiko Pramada yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin, bersama Juhariah yang mengoleskan es batu vit, yang disuruh oleh Saksi Juhariah untuk mengambil raport Natasya Rizky Alfiani, yang disuruh oleh Saksi Juhariah untuk membeli salep lebam dan ketoprak, yang mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, yang disuruh oleh Saksi Juhariah untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es, yang bersama dengan Saksi Juhariah yang melakukan pengompresan, terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin



menggunakan, pecahan es batu, yang mengambil uang pribadi Korban M-BANKING bank BCA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan melakukan transfer kembali ke bank BCA Rekening Terdakwa, yang mengambil uang dari atm bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mengetahui pin hp milik Korban Asep Saepudin 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy S23 warna hijau toska, yang melakukan transfer M-BANKING dari bank BCA milik Korban Asep Saepudin ke bank BCA atas nama Terdakwa sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa luka jari tengah tangan kanan Saksi Juhariah akibat bekas gigitan Korban Asep Saepudin;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada tetangga yang mendengar suara saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi Juhariah tidak menceritakan kepada Saksi alasan Terdakwa menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin karena setahu Saksi kondisi rumah tangganya harmonis, dan juga Saksi tidak pernah bertanya kenapa Saksi Juhariah melakukan hal tersebut, dan Saksi tau hal tersebut pada saat berada di kantor polisi;
- Bahwa sekira 1 (satu) bulan setelah peristiwa tersebut Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa dalam kondisi hamil;
- Bahwa Saksi mengenal dan tau tentang Saksi Hagistiko Pramada karena tahu karena beberapa kali pernah bertemu di rumah Korban Asep Saepudin;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Terdakwa dengan Saksi Hagistiko Pramada adalah berpacaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa yang mencarikan uang pinjaman online dari *handphone* Korban Asep Saepudin adalah Saksi Hagistiko Pramada;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertatap dengan keterangannya;

2. Ade Mulyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya yang Saksi ketahui pelakunya adalah istri Korban Asep Saepudin yaitu Saksi Juhariah saja namun setelah Saksi



dimintai keterangan saat ini di Polsek Setu bahwa pelakunya adalah Saksi Juhariah, keponakan Saksi yang bernama Terdakwa, dan Saksi Hagistiko Pramada;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya istri Korban yang bernama Saksi Juhariah, keponakan Saksi yang bernama Terdakwa, dan pacar keponakan Saksi yaitu bernama Saksi Hagistiko Pramada setelah mendengar keterangan dari Saksi Juhariah, Terdakwa, dan Saksi Hagistiko Pramada pada saat di Polsek Setu;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa cara mereka melakukan aksi pembunuhan kepada Korban Asep Saepudin adalah Saksi Juhariah yang mencekik leher Korban Asep Saepudin, sedangkan Terdakwa yang memegang kaki Korban Asep Saepudin diikat dengan lakban warna hitam sedangkan Saksi Hagistiko Pramada yang memukul wajah Korban Asep Saepudin dengan helm dan tangannya serta ikut mencekik leher Korban Asep Saepudin;
- Bahwa menurut Saksi, maksud dan tujuan Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menguasai harta dan aset milik Korban Asep Saepudin serta usaha bisnis yang sedang dijalani oleh Korban namun menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa adalah Saksi Juhariah sakit hati karena Korban Asep Saepudin selingkuh dan memiliki hutang sedangkan Saksi Hagistiko Pramada dan Terdakwa karena sakit hati dengan Korban Asep Saepudin karena Korban Asep Saepudin tidak merestui hubungan asmara antara Saksi Hagistiko Pramada dengan Terdakwa serta untuk membayar hutang pinjol milik Saksi Hagistiko Pramada dan Terdakwa dimana setelah membunuh Korban Asep Saepudin, Terdakwa, dan Saksi Hagistiko Pramada menggunakan Hp milik Korban Asep Saepudin untuk melakukan pinjaman online pada aplikasi *Easy Cash* dan Adakami milik Korban Asep Saepudin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dan Saksi Hagistiko Pramada total uang pinjaman online milik Korban Asep Saepudin yang Saksi Hagistiko Pramada gunakan sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian aplikasi *Easy Cash* sejumlah Rp43.500.000,00 dan aplikasi Adakami sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut masuk kedalam rekening Bank BCA Milik Korban Asep Saepudin;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dan Saksi Hagistiko Pramada setelah uang tersebut masuk kedalam rekening Bank BCA Milik Korban Asep Saepudin, selanjutnya uang tersebut di transfer dengan menggunakan M-banking pada aplikasi BCA Mobile HP samsung Galaxy S23 milik Korban Asep Saepudin ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya melakukan transfer uang melalui M-Banking Bank BCA dari Rek Bank BCA milik Terdakwa ke Rek Bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dan Saksi Hagistiko Pramada selain mentransfer uang sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek Bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada, kemudian Terdakwa juga mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rek Bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada bahwa setelah uang sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut masuk kedalam rekening Bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk mengembalikan uang pinjam sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), membayar utang pinjaman online milik Saksi Hagistiko Pramada dan Terdakwa sejumlah total sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), membeli 2 unit AC merk Sharp di toko *elektronik city* seharga total Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), menebus PS5 milik Saksi Hagistiko Pramada yang digadai sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), membayar tagihan kartu kredit bank BRI milik Saksi Hagistiko Pramada sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menebus BPKB sepeda motor Honda Scoopy, warna merah No. Pol B 5345 FCN yang digadai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), membeli HP merk iPhone 15 Pro wana putih seharga Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kerugian yang dialami Korban Asep Saepudin adalah hilangnya nyawa Korban Asep Saepudin serta hilangnya uang yang ada didalam rekening Bank BCA milik Korban sejumlah total Rp66.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut selain Terdakwa, Saksi Juhariah dan Saksi Hagistiko Pramada adalah anak Korban Asep Saepudin yang bernama Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani, kemudian untuk penerangan di lokasi kejadian tepatnya did alam ruangan tengah rumah yang beralamatkan di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi adalah pada malam dini hari dan pagi hari serta adanya lampu ruangan tengah tidak menyala;
- Bahwa Saksi bersama keluarga besar Korban Asep Saepudin ada kecurigaan atas meninggalnya Korban Asep Saepudin kemudian Saksi bersama kakak Saksi yang bernama Saksi Ade Mulyana menanyakan kepada Saksi Juhariah dan Terdakwa;
- Bahwa sebelum meninggalnya Korban Asep Saepudin untuk riwayat penyakit tidak ada melainkan Korban Asep Saepudin sering olahraga badminton dan sepak bola serta Korban pada malam sebelum meninggal masih sempat bermain badminton;
- Bahwa sebelumnya yang Saksi ketahui tidak pernah ada masalah ribut mulut ataupun main tangan antara Korban Asep Saepudin dengan Terdakwa, Saksi Juhariah dan Saksi Hagistiko Pramada bahkan Korban Asep Saepudin sempat mengajak Saksi Hagistiko Pramada Saksi Juhariah dan Terdakwa serta 2 anak Korban Asep Saepudin lainnya untuk makan bersama di daerah Cileungsi;
- Bahwa Korban Asep Saepudin dimakamkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB dimakamkan di belakang rumahnya yang beralamat di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, kemudian untuk yang memakamkan Saksi sendiri, kakak Saksi Ade Mulyana, keluarga besar Korban Asep Saepudin, Saksi Juhariah dan Terdakwa serta Saprudin yang merupakan kakak Saksi Juhariah;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Hagistiko

Halaman 35 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa adalah perbuatan yang disengaja sehingga Korban Asep Saepudin meninggal dunia;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa sebelum meninggalnya Korban Asep Saepudin tidak ada ancaman dari Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa terhadap Korban Asep Saepudin;
- Bahwa status hubungan antara Saksi Juhariah dengan Korban yang bernama Asep Saepudin sebagai suami istri sah, kemudian dalam pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama adalah Terdakwa (umur 22 tahun), kemudian yang kedua adalah Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani (umur sekitar 12 tahun), dan yang ketiga adalah Adzriel Raffif Alfarezi (umur sekitar 4 tahun), kemudian tinggalnya bersamaan didalam satu rumah yang beralamat di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa adalah dengan rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain sehingga Korban Asep Saepudin meninggal dunia dalam aksi pembunuhan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa rencana sebelumnya untuk merampas nyawa Korban Asep Saepudin dengan cara meracun Korban Asep Saepudin dengan mencampur minuman floridina dan rinso cair selanjutnya minuman tersebut diminum oleh Korban Asep Saepudin namun Korban Asep Saepudin tidak meninggal untuk pelaksanaannya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa yang merencanakan untuk merampas nyawa Korban Asep Saepudin adalah Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa, masing-masing memiliki peran dalam pembunuhan tersebut, antara lain:
 - Saksi Hagistiko Pramada yang merencanakan dan mengajak Terdakwa, dan Saksi Juhariah untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Asep Saepudin, memberi tugas dan peran kepada Terdakwa, dan Saksi Juhariah pada saat akan

Halaman 36 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr



mengekskusi Korban Asep Saepudin, sebagai eksekutor terhadap Korban, yang pertama kali mencekik leher Korban Asep Saepudin dengan kedua tangannya sambil menindih perut Korban Asep Saepudin; yang memukul wajah Korban Asep Saepudin dengan menggunakan helm Merk KYT warna hitam sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan; yang memukul wajah Korban Asep Saepudin dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai mata sebelah kanan, mengecek kondisi Korban dengan cara menggunakan telunjuk kanannya ke arah hidung Korban, ikut memindahkan posisi badan Korban Asep Saepudin setelah meninggal bersama Saksi Juhariah dan Terdakwa; yang mengambil dan memegang Hp Korban diambil dari atas lemari, yang melakukan pengajuan 2 (dua) aplikasi *Easy Cash* dan aplikasi Adakami sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Hp Korban Asep Saepudin, yang melakukan transfer sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari atm bank BCA atas nama Terdakwa ke bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada. Saksi Hagistiko Pramada, yang melakukan transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari bank BCA atas nama Terdakwa ke bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada;

- Saksi Juhariah bersama Terdakwa yang meracik minuman floridina yang sudah tercampur rinso cair, yang membuang 1 (satu) buah botol minuman floridina ke samping rumah tangan kiri Saksi Juhariah yang memegang tangan kiri Korban Asep Saepudin, Tangan kanan Saksi Juhariah yang memegang belakang leher Korban Tangan kiri Saksi Juhariah yang mencekik leher Korban Asep Saepudin kemudian tangan kanan Saksi Juhariah yang membekap mulut Korban Asep Saepudin sehingga jari tengah tangan kanan Saksi Juhariah tergigit Korban Asep Saepudin (Korban berontak), Kedua tangan Saksi Juhariah yang mencekik ke arah leher Korban Asep Saepudin, yang menaruh bantal sofa warna abu-abu ke belakang kepala Korban Asep Saepudin, Saksi Juhariah dan Terdakwa yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin, yang memasak air



panas menggunakan 1 (satu) set kompor gas, yang mengelap menggunakan air hangat menggunakan 1 (satu) buah lap kecil kebagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin, leher Korban Asep Saepudin serta tubuh Korban Asep Saepudin, bersama Terdakwa yang mengoleskan es batu, Saksi Juhariah yang menyuruh Terdakwa mengambil raport Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani, yang menyuruh Terdakwa untuk membeli salep lebam dan ketoprak, yang mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, yang menyuruh Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es, bersama Terdakwa yang melakukan pengompresan terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan pecahan es batu;

- Terdakwa bersama Saksi Juhariah yang meracik minuman floridina yang sudah tercampur rinso cair, yang menjemput Saksi Hagistiko Pramada kerumah Korban Asep Saepudin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: B 5345 FCN, wama merah Yang menduduki kedua kaki Korban Asep Saepudin (posisi membelakangi Korban Asep Saepudin) kemudian memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangannya, yang melakban kedua kaki Korban Asep Saepudin dan memegang sambil membungkukan badan (disaat Korban Asep Saepudin berontak helm merk KYT warna hitam yang dipakainya terjatuh disamping kiri), Memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan (posisi di samping kiri Korban Asep Saepudin, sambil memeluk), yang mengecek bahwa Korban Asep Saepudin meninggal sekira pukul 04.00 WIB (dari hidung tidak ada nafas, dari dada Korban Asep Saepudin dan nadi tangan Korban Asep Saepudin), bersama Juhariah dan Saksi Hagistiko Pramada yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin, bersama Juhariah yang mengoleskan es batu vit, yang disuruh oleh Saksi Juhariah untuk mengambil raport Natasya Rizky Alfiani, yang disuruh oleh Saksi Juhariah untuk membeli salep lebam dan ketoprak, yang mengoles menggunakan tangan ke



bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, yang disuruh oleh Saksi Juhariah untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es, yang bersama dengan Saksi Juhariah yang melakukan pengompresan, terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan, pecahan es batu, yang mengambil uang pribadi Korban M-BANKING bank BCA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan melakukan transfer kembali ke bank BCA Rekening Terdakwa, yang mengambil uang dari atm bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mengetahui pin hp milik Korban Asep Saepudin 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy S23 warna hijau tosca, yang melakukan transfer M-BANKING dari bank BCA milik Korban Asep Saepudin ke bank BCA atas nama Terdakwa sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa luka jari tengah tangan kanan Saksi Juhariah akibat bekas gigitan Korban Asep Saepudin;
- Bahwa kurang mengenal Saksi Hagistiko Pramada karena tidak pernah datang ke keluarga dan tidak pernah memperkenalkan diri;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Juhariah menghubungi kakaknya yang bernama Safrudin dan bilang kalau kakaknya sudah meninggal;
- Bahwa baik RT maupun RW tidak ada yang mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Terdakwa dengan Saksi Hagistiko Pramada adalah berpacaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa yang mencarikan uang pinjaman online dari *handphone* Korban Asep Saepudin adalah Saksi Hagistiko Pramada;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

3. Natasya Rizky Alfiani, tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 03.40 WIB Anak Saksi sedang melaksanakan sholat subuh Anak Saksi mendengar suara Korban Asep Saepudin kayak sesak napas, kemudian Anak Saksi berdiri sendirian melihat secara langsung diruangan tengah rumah (lampu dalam keadaan nyala) dengan jarak antara Anak Saksi dengan Korban Asep Saepudin sekitar 3 meter, posisi Korban Asep Saepudin Anak Saksi melihat sedang tidur terlentang, Anak Saksi kaget, menangis dan mengatakan kepada diri Anak Saksi sendiri bahwa Korban Asep Saepudin kenapa yaa, kemudian Anak Saksi mendengar ada suara laki-laki dan perempuan, kemudian di kaki kanan Korban Asep Saepudin ada 1 (satu) perempuan sedang jongkok membungkuk sambil memegang kakinya Korban Asep Saepudin yang Anak Saksi ketahui memakai 1 (satu) buah helm warna hitam, memakai masker (posisi Korban Asep Saepudin sedang berontak). kemudian disamping Korban Asep Saepudin ada seorang perempuan yang sedang jongkok memakai helm warna hitam, memakai masker dan memakai 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, kemudian Anak Saksi melihat kayak seorang laki-laki sedang mencekik leher Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangannya, kemudian Anak Saksi disuruh masuk oleh suara perempuan yang posisinya sedang dikaki Korban Asep Saepudin, "tasya kekamar-tasya kekamar mamah, azril nangis kemudian Anak Saksi tidak masuk kekamar mamah melainkan Anak Saksi kembali masuk kekamar Anak Saksi (kamar Anak Saksi dengan kamar Terdakwa 1 kamar) dan Anak Saksi menangis sendirian dan tidur namun Anak Saksi kebangun lagi mendengar suara mesin sepeda motor Honda Scoopy warna merah sekaligus mendengar suara obrolan yang Anak Saksi ketahui adalah Saksi Juhariah dan Terdakwa namun Anak Saksi tidak tahu apa yang sedang diobrolin sama mereka, kemudian Terdakwa masuk kekamar dan mengatakan kepada Anak Saksi bahwa "tasya Korban Asep Saepudin begini karena ketahuan selingkuh", kemudian Anak Saksi langsung tidur dikamar, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Anak Saksi bangun tidur menuju ruangan tengah, kemudian saat diruangan tengah Anak Saksi melihat Korban Asep Saepudin sedang tidur terlentang kepalanya menggunakan bantal sofa kecil yang Anak Saksi ketahui Korban Asep Saepudin sudah meninggal dunia dilihat dari perut Korban Asep

Halaman 40 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Saepudin tidak ada pergerakan nafasnya (Anak Saksi melihat dibagian mata sebelah kanan lebam biru dan bengkak kemudian di bagian bibir bengkak dan lebam biru, dan di bagian leher ada luka kecil, kemudian Anak Saksi melihat ada Safrudin sedang berdiri bersama Saksi Juhariah dan Terdakwa, kemudian Anak Saksi menanyakan kepada Safrudin, Saksi Juhariah dan Terdakwa "ini Bapak kenapa namun tidak ada yang menjawabnya, kemudian Anak Saksi langsung masuk keruangan kamar mamah bernama Saksi Juhariah, kemudian saat didalam kamar Anak Saksi bertemu dengan Adzriel Rafif Alfarezi yang sedang tidur-tiduran. kemudian sekira pukul 12.00 WIB saat di ruangan tengah tetangga rumah dan om Anak Saksi bernama Saksi Ahmad Wahyudi melayat;

- Bahwa adapun cara yang dilakukan para pelaku bernama Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa, Anak Saksi baru mengetahui bahwa para pelaku melakukan dengan cara: Saksi Hagistiko Pramada Mendorong hingga posisi Korban Asep Saepudin terlentang (Korban Asep Saepudin berontak, membuka matanya) dan menduduki perut Korban Asep Saepudin, kedua tangan nya mencekik leher Korban Asep Saepudin Tangan kanan Korban Asep Saepudin mencakar tangan kiri nya Saksi Hagistiko Pramada sehingga ada luka, Tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada menekan bahu sebelah kiri Korban Asep Saepudin dan tangan kanan Saksi Hagistiko Pramada mengambil 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, memukulkan 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kearah wajah Korban Asep Saepudin menggunakan tangan kanan Saksi Hagistiko Pramada sebanyak 1 (satu) kali, Tangan kiri Korban Asep Saepudin mencekik leher Saksi Hagistiko Pramada tangan kananya masih tetap mencakar tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada lalu Saksi Hagistiko Pramada memukul menggunakan tangan kanan mengepal kearah mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin sebanyak 1 kali (dengan keras) Korban Asep Saepudin melemas, cakaran tangan kanan Korban Asep Saepudin ke tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada terlepas (ada luka sobek). Kemudian Saksi Juhariah melakukan dengan cara tangan kanan Saksi Juhariah memegang belakang leher Korban Asep Saepudin dan tangan kiri nya memegang tangan kiri Korban Asep Saepudin, (Korban Asep Saepudin berontak, membuka kedua matanya) tangan kiri nya mencekik leher Korban Asep Saepudin, dan



tangan kanannya membekap mulut Korban Asep Saepudin, jari tengah tangan kanan Saksi Juhariah tergigit oleh Korban Asep Saepudin, Kedua tangan Saksi Juhariah mencekik kearah leher Korban Asep Saepudin. Dan Terdakwa melakukan dengan cara Menduduki kedua kaki Korban Asep Saepudin (posisi membelakangi Korban Asep Saepudin) kemudian memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa melakban kedua kaki Korban Asep Saepudin dan memegang sambil membungkukan badan Terdakwa, (disaat Korban Asep Saepudin berontak helm yang Terdakwa pakai terjatuh disamping kiri Saksi Hagistiko Pramada) Memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan Terdakwa (posisi di samping kini Korban Asep Saepudin, sambil memeluk);

- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi Juhariah masuk ke dalam kamar untuk menenangkan Adzriel Rafif Alfarezi yang sedang menangis. Kemudian Saksi Juhariah mengatakan kalau tangannya digigit oleh Korban Asep Saepudin. Saksi Juhariah juga mengatakan kalau perbuatan tersebut dilakukan karena ide dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa kenapa Korban Asep Saepudin dihilangkan nyawanya dan dijawab oleh Terdakwa kalau Korban Asep Saepudin selingkuh. Selain itu, Terdakwa juga mengatakan kalau Terdakwa pernah dilecehkan oleh Korban Asep Saepudin dengan dipegang pantatnya oleh Korban Asep Saepudin;
- Bahwa keesokan harinya, Safrudin datang ke rumah karena ditelfon oleh Saksi Juhariah;
- Bahwa Anak Saksi diancam oleh Terdakwa jika ikut campur dalam masalah tersebut. Ancaman tersebut berupa akan ikut masuk penjara;
- Bahwa Anak Saksi masih tinggal bersama dengan Saksi Juhariah dan Saksi Slivia Nur Alfiani sampai 7 (tujuh) hari meninggalnya Korban Asep Saepudin. Setelah itu Anak Saksi tinggal bersama dengan Saksi Ahmad Wahyudi;
- Bahwa Anak Saksi dipisahkan dengan Saksi Juhariah dan Saksi Slivia Nur Alfiani karena Saksi Slivia Nur Alfiani bercerita kepada Saksi Ahmad Wahyudi dan Saksi Ade Mulyana bahwa Saksi Juhariah yang membunuh Korban Asep Saepudin. Terdakwa juga mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya diancam dibunuh oleh Saksi Juhariah jika menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa ketahui oleh Saksi Ahmad Wahyudi mengambil uang pinjaman online milik Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Saksi Juhariah dan Korban Asep Saepudin memang beberapa kali bertengkar karena Saksi Juhariah tidak jujur masalah keuangan;
- Bahwa tidak ada pertengkaran antara Saksi Juhariah dan Korban Asep Saepudin sebelum peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB saat Anak Saksi sedang di kamar sendirian tiba-tiba Saksi Hagistiko Pramada langsung masuk ke kamar kemudian Saksi Hagistiko Pramada langsung duduk dan tidur-tiduran dan Anak Saksi melihat Saksi Hagistiko Pramada memakai 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, kemudian datang dan masuk Terdakwa ke kamar kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi bahwa "pram nginep yaa disini, karna dikejar temennya mau dipukulin kemudian Anak Saksi menjelaskan lagi kepada Terdakwa bahwa "kenapa ga tinggal di apartemen aja kemudian Terdakwa menjawab "sewanya udah habis kemudian Anak Saksi kembali mengatakan "iyaudah sewa lagi aja kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa bahwa "mahal sewanya, ga ada duit kemudian Anak Saksi mengiyakan untuk Saksi Hagistiko Pramada menginap di kamar Anak Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Juhariah dan Terdakwa melarang Anak Saksi untuk memberitahu Korban Asep Saepudin kalau Saksi Hagistiko Pramada menginap di rumah dengan alasan Saksi Hagistiko Pramada hanya menginap sebentar;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada belum pernah menginap di rumah sebelumnya;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa berkumpul membahas sesuatu namun Anak Saksi tidak tahu apa yang sedang mereka bahas. Mereka hanya mengatakan kalau mereka sedang membahas soal pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa mereka berkumpul di Mall pada malam minggu dan pisah meja dari Anak Saksi dan adiknya Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa Anak Saksi juga pernah melihat Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa berkumpul di rumah membahas

Halaman 43 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr



sesuatu namun Anak Saksi tidak tahu apa yang sedang mereka bahas;

- Bahwa Anak Saksi pernah mendengar Saksi Juhariah curhat soal kekurangan uang;
- Bahwa sebelum meninggalnya Korban Asep Saepudin yang Anak Saksi ketahui Korban Asep Saepudin untuk riwayat penyakit;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB saat Anak Saksi sedang dikamar mamah bernama Saksi Juhariah sedang main Hp kemudian Anak Saksi mendengar suara Korban Asep Saepudin muntah di kamar mandi, selanjutnya Anak Saksi dan Saksi Juhariah serta Terdakwa menghampiri ke kamar mandi dan melihat didalam kamar mandi Korban Asep Saepudin sedang sendirian muntah dan kumur-kumur menggunakan air, kemudian (Korban Asep Saepudin "kok begini yaa minuman, rasanya aneh kayak sabun kemudian Korban Asep Saepudin jalan ke arah dapur bersama Anak Saksi, Saksi Juhariah dan Terdakwa, kemudian Anak Saksi sempat mencium 1 (satu) botol minuman Floridina yang ada airnya seperti bau sabun, kemudian Saksi Juhariah ke ruangan dapur Anak Saksi melihat ia membawa minuman floridina kemudian dibuang ke samping rumah, kemudian Anak Saksi bersama Korban Asep Saepudin, bersama Saksi Juhariah dan Terdakwa masuk ke ruangan kamar Anak Saksi, kemudian Anak Saksi melihat Saksi Juhariah langsung membuat minuman teh manis hangat sehingga minuman tersebut langsung diminum oleh Korban Asep Saepudin pada saat dikamar Anak Saksi (di kamar Anak Saksi Korban Asep Saepudin tiduran di sebelah kirinya, untuk Saksi Juhariah, Terdakwa ada dibawah lantai sedang duduk) kemudian Korban Asep Saepudin sempat mengatakan kepada mamah "tadi minuman malah dibuang kalau kenapa napa biar bisa jadi bukti kemudian mamah menjawab "atuh panik ya... mamah buang aja takut ke minum sama anak-anak" kemudian Korban Asep Saepudin sempat curiga kepada Saksi Juhariah kemudian Korban Asep Saepudin sadar kembali dan tiduran di ruangan tengah;
- Bahwa Anak Saksi membuat catatan peristiwa pembunuhan Korban Asep Saepudin pada saat Anak Saksi berada di pondok pesantren. Catatan tersebut dibuat oleh Anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Terdakwa pernah mengajak Anak Saksi ke rumah Saksi Hagistiko Pramada untuk mengambil uang;
- Bahwa saat itu Saksi Hagistiko Pramada meminta maaf kepada Anak Saksi karena Saksi Hagistiko Pramada ikut membunuh Korban Asep Saepudin karena tiba-tiba Saksi Juhariah meneleponnya untuk meminta bantuan;
- Bahwa saat itu Anak Saksi menolak untuk memberikan maaf kepada Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada tidur di kamar Terdakwa dan Anak Saksi saat menginap di rumah;
- Bahwa Anak Saksi sempat melihat kondisi Korban Asep Saepudin sekira pukul 10.00 WIB. Anak Saksi melihat dari mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin lebam, membengkak, di bagian bibir Korban Asep Saepudin lebam warna biru dan ada luka goresan, serta di bagian leher ada luka;
- Bahwa Korban Asep Saepudin menerima kehadiran Saksi Hagistiko Pramada di rumah;
- Bahwa Saksi Juhariah masih sering mengeluh kekurangan uang meskipun Saksi Juhariah telah melebihi uang yang diminta dari Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Hagistiko Pramada sudah berpacaran sekira 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada belum pernah menginap sebelum peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Anak Saksi sempat curiga kalau Terdakwa sedang hamil;
- Bahwa hubungan Korban Asep Saepudin dengan Saksi Hagistiko Pramada cukup dekat;
- Bahwa suara jeritan Korban Asep Saepudin cukup keras namun Anak Saksi tidak dapat memastikan apakah suara tersebut dapat didengar oleh tetangga atau tidak;
- Bahwa Anak Saksi mengenal tetangga-tetangga rumah;
- Bahwa Saksi Juhariah sering berbohong kepada Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Saksi Juhariah sering mengambil uang Korban Asep Saepudin;
- Bahwa uang Anak Saksi juga pernah diambil oleh Saksi Juhariah;

Halaman 45 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Juhariah selalu menyampaikan kalau uang yang diberikan oleh Korban Asep Saepudin kurang;
- Bahwa uang bisnis tersebut juga sering diambil oleh Saksi Juhariah sehingga uang dibawa oleh Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu uang tersebut digunakan oleh Saksi Juhariah untuk apa;
- Bahwa Terdakwa juga sering berbohong kepada Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Terdakwa sering mengatakan kepada Korban Asep Saepudin kalau uang sakunya kurang sehingga meminta uang tambahan kepada Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Saksi Juhariah pernah curhat kalau uang yang diberikan oleh Korban Asep Saepudin kepadanya kurang;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kalau Korban Asep Saepudin selingkuh setelah peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Anak Saksi tahu Korban Asep Saepudin meninggal dunia setelah Terdakwa mendatangi Anak Saksi di kamar;
- Bahwa uang hasil pinjaman online dari *handphone* milik Korban Asep Saepudin digunakan oleh Saksi Hagistiko Pramada untuk membeli AC dan membeli iPhone;
- Bahwa uang pinjaman online ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat adanya penyesalan dari Saksi Juhariah dan Terdakwa sampai 7 (tujuh) hari meninggalnya Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Saksi Juhariah menyatakan kalau ini semua ide dari Terdakwa sedangkan Terdakwa mengatakan kalau pembunuhan tersebut ide dari Saksi Juhariah;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Saksi Hagistiko Pramada membenarkan keterangan Anak Saksi;

4. Tiar Asmara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi dihubungi oleh pihak keluarga Korban Asep Saepudin meminta Saksi untuk mengurus jenazah Korban Asep Saepudin kemudian 12.30 WIB, Saksi datang ke rumah Korban Asep Saepudin kemudian Saksi melihat Korban Asep Saepudin sudah meninggal dengan posisi ada di ruangan tengah sudah di tutupin kain. Kemudian Saksi

Halaman 46 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendoakan jenazah tersebut dan memotong kain kafan kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi memandikan jenazah Korban Asep Saepudin kemudian Saksi melihat ada bekas memar di bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, luka sobek dibagian Korban Asep Saepudin, ada warna merah di bagian leher depan Korban Asep Saepudin dan bekas tusukan kuku namun tidak lecet kemudian Saksi memandikan jenazah tersebut kemudian mengkafankan jenazah Korban Asep Saepudin kemudian jenazah di masukan ke kurung batang dan menyolatkan jenazah tersebut di Musholla kemudian sekira pukul 16.15 WIB jenazah Korban Asep Saepudin di makamkan di belakang rumah Korban Asep Saepudin kemudian Saksi mengatur jemaah saya untuk mengaji di makam;

- Bahwa Saksi kenal dengan Korban Asep Saepudin karena satu kampung dan Saksi kenal sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa untuk penyebab kematian dari Korban Asep Saepudin, Saksi tidak tahu namun info yang Saksi denger adalah Korban Asep Saepudin jatuh di rumahnya dan pada saat pada saat Saksi memandikan jenazah tersebut Saksi melihat ada bekas memar di bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, luka sobek dibagian bibir Korban Asep Saepudin, ada warna merah di bagian leher depan Korban Asep Saepudin dan bekas tusukan kuku namun tidak lecet;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Korban Asep Saepudin adalah sekitar 1,5 (satu koma lima) kilometer dan setahu Saksi Korban Asep Saepudin adalah penjual asesoris perhiasan, baik serta setahu Saksi Korban Asep Saepudin tinggal dirumah bersama istri dan 3 (tiga) orang anaknya;
- Bahwa pada saat Saksi datang dan memandikan serta mengkafankan jenazah Korban Asep Saepudin tidak ada hal yang mencurigakan dan pada saat itu ada Saksi Juhariah yang sedang bersedih dan ketika proses pemakaman, Saksi Juhariah sempat pingsan serta saya setelah saya mengetahui ada luka pada jenazah Korban Asep Saepudin Saksi tidak menceritakan atau menanyakan kepada pihak keluarganya karena takut pihak keluarganya tersinggung dan Saksi menjaga kerahasiaan mayat sesuai sunahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kecurigaan kalau kematian Korban Asep Saepudin tidak normal namun tidak Saksi sampaikan kepada keluarga Korban Asep Saepudin;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
- 5. Adityo Raharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menangkap 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, kemudian dari para pelaku yang ditangkap ada barang bukti yang diamankan kemudian para pelaku mengakui telah berhasil melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian terhadap Korban Asep Saepudin, kemudian pelaku serta barang bukti dibawa ke Polsek Setu untuk pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa di Polsek Setu yang Saksi ketahui adapun Korban Asep Saepudin dalam aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian tersebut bernama Korban Asep Saepudin kemudian untuk pelakunya yang Saksi tangkap bersama dengan tim dan polwan yang diketahui adalah 1 (satu) orang laki-laki bernama Saksi Hagistiko Pramada dan 2 (dua) orang perempuan bernama Terdakwa dan Saksi Juhariah;
 - Bahwa dalam penangkapan para tersangka yaitu Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa dan Saksi Juhariah adalah Saksi Adityo Raharjo, Saksi Slamet Raharjo, Hady Pratama, dan Saksi adalah orang yang bertugas sama seperti Saksi di bagian Opsnal Unit Reskrim Polsek Setu Polrestro Bekasi dan Staff Reskrim Polsek Setu, kemudian untuk penangkapan terhadap para pelaku pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 08.15 WIB di Jalan Letjen Raden Suprpto Kampung Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa barang yang diamankan dari rumah para pelaku;
 - a. Yang pertama (dirumah Saksi Hagistiko Pramada) yang beralamatkan di Harvest City DA.IX/29 Rt. 008/019 Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, yaitu 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, 2 (dua) unit ac merk sharp warna putih, 1 (satu) unit hp merk iphone 15 pro, 1 (satu) unit ps 5 merk

Halaman 48 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



sony warna putih, 1 (satu) buah kartu atm bank BCA an. Hagistiko Pramada, 1 (satu) buah kartu kredit bank BRI an. Hagistiko Pramada, 1 (satu) buah sweater warna hitam merah dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A5 warna hitam.

b. Yang kedua dari rumah (Saksi Juhariah dan Terdakwa) yang beralamatkan di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, yaitu 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam, 1 (satu) buah bantal sofa warna abu-abu, 1 (satu) buah panci rescooker, 1 (satu) buah gayung warna biru, 1 (satu) buah kain lap kecil warna hijau, 1 (satu) pasang kompor gas berikut tabung gas 3 kg dan selang, 1 (satu) buah mangkuk warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah palu besi warna orange hitam, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam berikut kacanya yang terlepas, 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah salep merk thrombogel, 1 (satu) buah botol minuman floridina, 1 (satu) buah karpet bermotif warna abu-abu, 2 (dua) buah plastik es batu dalam keadaan utuh, 1 (satu) buah plastik es batu (plastik dalam keadaan terbuka), 2 (dua) buah batu es gelas merk vit, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A51 warna biru tosca. Kemudian dari barang-barang tersebut para pelaku bernama Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa dan Saksi Juhariah yang ditemukan didalam rumah masing-masing sudah diakui kepemilikan;

- Bahwa peristiwa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa peristiwa yang Saksi ketahui awalnya dari pelapor Saksi Ahmad Wahyudi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ade Mulyana dan Saksi Ahmad Wahyudi bahwa yang melakukan aksi pembunuhan terhadap Korban Asep Saepudin adalah Saksi Juhariah, kemudian setelah pelapor membuat laporan polisi pada hari Kamis tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024, kemudian setelah Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa dimintai keterangan dipolsek setu, para pelaku mengakui bahwa mereka yang melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian terhadap Korban Asep Saepudin;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi mendalami laporan polisi yang telah diadukan ke Polsek Setu terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan menyebabkan Kematian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, dengan pelapor yang diketahui bernama Saksi Ahmad Wahyudi, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap para pelaku sehingga Saksi mendapatkan informasi dengan ciri-ciri pelaku yang sudah diketahui dari Terdakwa dan Saksi Juhariah, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi mendatangi kerumah Saksi Hagistiko Pramada kemudian Saksi Hagistiko Pramada dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi terlebih dahulu di Polsek Setu, namun setelah dilakukan pemeriksaan bernama Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa dan Saksi Juhariah telah bersama-sama melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian, kemudian Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah dan Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 08.15 WIB di Jl. Letjen Raden Suprpto Kp. Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, kemudian Saksi melakukan penggeledahan rumah Saksi Hagistiko Pramada dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, 2 (dua) unit ac merk sharp warna putih, 1 (satu) unit hp merk iphone 15 pro, 1 (satu) unit ps 5 merk sonny warna putih, 1 (satu) buah kartu atm bank BCA an. Saksi Hagistiko Pramada dan 1 (satu) buah kartu kredit bank BRI an. Saksi Hagistiko Pramada dan 1 (satu) buah sweater wana hitam merah, kemudian kami juga melakukan penggeledahan rumah Saksi Juhariah dan Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu)

Halaman 50 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam, 1 (satu) buah bantal sofa warna abu-abu, 1 (satu) buah panci rescooker, 1 (satu) buah gayung warna biru, 1 (satu) buah kain lap kecil warna hijau, 1 (satu) pasang kompor gas berikut tabung gas 3 kg dan selang, 1 (satu) buah mangkuk warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah palu besi warna orange hitam, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam berikut kacanya yang terlepas, 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah salep merk thrombogel, 1 (satu) buah botol minuman floridina, 1 (satu) buah karpet bermotif warna abu-abu, 2 (dua) buah plastik es batu dalam keadaan utuh, 1 (satu) buah plastik es batu (plastik dalam keadaan terbuka), 2 (dua) buah batu es gelas merk vit, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A51 warna biru toska, kemudian dari barang bukti tersebut telah diakui para tersangka, Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah dan Terdakwa bahwa telah melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan apapun dengan para pelaku dan Korban Asep Saepudin kemudian untuk peranan pelaku yang sudah diketahui dari Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa adalah:

a. Saksi Juhariah

Saksi Juhariah dan Terdakwa yang meracik minuman floridina yang sudah tercampur rinso cair, Yang yang membuang 1 (satu) buah botol minuman floridina ke samping rumah, Tangan kiri nya memegang tangan kiri Korban Asep Saepudin, Tangan kanan nya memegang belakang leher Korban Asep Saepudin, Tangan kiri nya mencekik leher Korban Asep Saepudin dan tangan kanan nya membekap mulut Korban Asep Saepudin sehingga jari tengah tangan kanan Saksi Juhariah tergigit Korban Asep Saepudin (Korban Asep Saepudin berontak), Kedua tangan nya mencekik kearah leher Korban Asep Saepudin, Yang menaruh bantal sofa warna abu-abu ke belakang kepala Korban Asep



Saepudin, Saksi Juhariah dan Terdakwa beserta Saksi Hagistiko Pramada yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin Yang memasak air panas menggunakan 1 (satu) set kompor gas, yang mengelap menggunakan air hangat menggunakan 1 (satu) buah lap kecil sebagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin, leher Korban Asep Saepudin serta tubuh Korban Asep Saepudin, Saksi Juhariah dan Terdakwa yang mengoleskan es batu vit Saksi Juhariah yang menyuruh mengambil raport Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani kepada Terdakwa, yang menyuruh Terdakwa untuk membeli salep lebam dan ketoprak, Saksi Juhariah yang mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, Yang menyuruh Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es Saksi Juhariah dan Terdakwa yang melakukan pengompesan terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan pecahan es batu

b. Saksi Hagistiko Pramada

Yang menyuruh Terdakwa dan Saksi Juhariah untuk meracuni Korban Asep Saepudin, Yang merencanakan untuk membunuh memegang kaki Korban Asep Saepudin dan membekap Korban Asep Saepudin Korban Asep Saepudin dengan cara mencekik leher Korban Asep Saepudin, Yang dijemput oleh Terdakwa untuk kerumah Korban Asep Saepudin, Yang tidur didalam kamar Terdakwa, Yang mendorong hingga posisi terlentang (Korban Asep Saepudin berontak, membuka matanya) dan menduduki perut Korban Asep Saepudin, kedua tangan nya mencekik leher Korban Asep Saepudin sekitar 6 menitan lamanya, Tangan kanan nya masih mencekik leher Korban Asep Saepudin, tangan kanan Korban Asep Saepudin mencakar tangan kiri nya hingga luka, Korban Asep Saepudin mencekik leher Saksi Hagistiko Pramada menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan Korban Asep Saepudin masih mencakar tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada, Korban Asep Saepudin melepas cekikan dari tangan kirinya saat mencekik Saksi Hagistiko Pramada hingga mukul kedua tangan Saksi Hagistiko Pramada



tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada menekan bahu sebelah kiri Korban Asep Saepudin dan tangan kanan Saksi Hagistiko Pramada mengambil 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam jarak sekitar 30 cm Yang memukulkan 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kearah wajah menggunakan tangan kanan Saksi Hagistiko Pramada, Tangan kiri Korban Asep Saepudin mencekik leher Saksi Hagistiko Pramada tangan kananya masih tetap mencakar tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada, Yang memukul menggunakan tangan kanan mengepal kearah mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin sebanyak 1 kali (dengan keras), Korban Asep Saepudin melemas, cakaran tangan kanan Korban Asep Saepudin ke tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada terlepas (ada luka sobek), Yang mengambil dan memegang Hp Korban Asep Saepudin diambil dari atas lemari, Yang melakukan pengajuan 2 (dua) aplikasi easycash dan aplikasi adakami senilai Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Hp Korban Asep Saepudin, yang melakukan transfer senilai Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari atm bank BCA an Terdakwa ke Saksi Hagistiko Pramada bank BCA, Yang melakukan transfer senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari bank BCA an Terdakwa ke Saksi Hagistiko Pramada bank BCA;

c. Terdakwa

Terdakwa dan Saksi Juhariah yang meracik minuman flordina yang sudah tercampur rinso cair, Yang menjemput Saksi Hagistiko Pramada kerumah Korban Asep Saepudin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy No. Pol: B 5345 FCN, warna merah, Yang menduduki kedua kaki Korban Asep Saepudin (posisi membelakangi Korban Asep Saepudin) kemudian memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan Terdakwa, Yang melakban kedua kaki Korban Asep Saepudin dan memegang sambil membungkukan badan Terdakwa, (disaat Korban Asep Saepudin berontak helm merk KYT warna hitam yang dipakai terjatuh disamping kiri Saksi Hagistiko Pramada), Memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan Terdakwa (posisi di samping kiri Korban Asep Saepudin, sambil



memeluk), Yang mengecek bahwa Korban Asep Saepudin meninggal sekira pukul 04.00 WIB (dari hidung tidak ada nafas, dari dada Korban Asep Saepudin dan nadi tangan Korban Asep Saepudin) Terdakwa bersama Saksi Juhariah dan Saksi Hagistiko Pramada yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin, Terdakwa dan Saksi Juhariah yang mengoleskan es batu vit, Saksi Juhariah yang menyuruh Terdakwa mengambil raport Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani Saksi Juhariah yang menyuruh Terdakwa untuk membeli salep lebam dan ketoprak, Yang mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, Saksi Juhariah yang menyuruh Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es, Saksi Juhariah dan Terdakwa yang melakukan pengompesan terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan pecahan es batu, Yang mengambil uang pribadi Korban Asep Saepudin M-BANKING bank BCA senilai Rp. 10.000.000,- dan melakukan transfer kembali ke bank BCA Rekening Terdakwa, Yang mengambil uang dari atm bank BCA, Saksi Hagistiko Pramada senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Yang mengetahui pin hp milik Korban Asep Saepudin 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy S23 warna hijau tosca, Yang melakukan transfer M-BANKING dari bank BCA milik Korban Asep Saepudin ke bank BCA an Terdakwa senilai 56.500.000;

- Bahwa menurut keterangan para pelaku adalah Saksi Juhariah merasa sakit hati karena Korban Asep Saepudin selingkuh udah beliin hp, dikasih uang dari Korban Asep Saepudin per dua atau tiga hari masih kurang karena buat beli beras aja habis, merasa capek tapi ga ada hasilnya, kemudian untuk Terdakwa dan Saksi Hagistiko Pramada sakit hati karena hubungan 4 tahun lamanya tidak direstui oleh Korban Asep Saepudin dan agar bisa melunasi hutang pinjol Terdakwa dan Saksi Hagistiko Pramada, kemudian menebus barang-barang yang digadai serta membeli barang-barang kebutuhan Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Korban Asep Saepudin mengalami kerugian: Yang pertama Korban Asep Saepudin



meninggal dunia (ada luka dibagian leher Korban Asep Saepudin, luka dibagian bibir Korban Asep Saepudin dan lebam dibagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin) yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Juhariah dan Saksi Hagistiko Pramada, Yang kedua dari 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy S23 warna hijau toska milik Korban Asep Saepudin, dilakukan peminjaman uang dari 2 (dua) aplikasi adakami dan easycash senilai Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan oleh Saksi Hagistiko Pramada dan Terdakwa, Yang ketiga uang milik Korban Asep Saepudin diambil dari M-BANKING bank BCA senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Hagistiko Pramada dan Saksi Juhariah;

- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada menyampaikan bahwa uang tersebut kemudian dibelikan beberapa barang seperti AC dan lain sebagainya;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada menyampaikan kalau dirinya memiliki kekesalan terhadap Korban Asep Saepudin yaitu hubungannya dengan Terdakwa tidak direstui;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada menyampaikan kalau yang memiliki rencana untuk membunuh Korban Asep Saepudin adalah Saksi Juhariah;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada mengakui kalau dirinya terlibat dalam pembunuhan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

6. Slamet Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, kemudian dari para pelaku yang ditangkap ada barang bukti yang diamankan kemudian para pelaku mengakui telah berhasil melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian terhadap Korban Asep Saepudin, kemudian pelaku serta barang bukti dibawa ke Polsek Setu untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa di Polsek Setu yang Saksi ketahui adapun Korban Asep Saepudin dalam aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau



Penganiayaan Menyebabkan Kematian tersebut bernama Korban Asep Saepudin kemudian untuk pelakunya yang Saksi tangkap bersama dengan tim dan polwan yang diketahui adalah 1 (satu) orang laki-laki bernama Saksi Hagistiko Pramada dan 2 (dua) orang perempuan bernama Terdakwa dan Saksi Juhariah;

- Bahwa dalam penangkapan para tersangka yaitu Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa dan Saksi Juhariah adalah Saksi Adityo Raharjo, Saksi Slamet Raharjo, Hady Pratama, dan Saksi adalah orang yang bertugas sama seperti Saksi di bagian Opsnal Unit Reskrim Polsek Setu Polrestro Bekasi dan Staff Reskrim Polsek Setu, kemudian untuk penangkapan terhadap para pelaku pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 08.15 WIB di Jalan Letjen Raden Suprpto Kampung Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa barang yang diamankan dari rumah para pelaku;
 - a. Yang pertama (dirumah Saksi Hagistiko Pramada) yang beralamatkan di Harvest City DA.IX/29 Rt. 008/019 Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, yaitu 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, 2 (dua) unit ac merk sharp warna putih, 1 (satu) unit hp merk iphone 15 pro, 1 (satu) unit ps 5 merk sony warna putih, 1 (satu) buah kartu atm bank BCA an. Hagistiko Pramada, 1 (satu) buah kartu kredit bank BRI an. Hagistiko Pramada, 1 (satu) buah sweater warna hitam merah dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A5 warna hitam.
 - b. Yang kedua dari rumah (Saksi Juhariah dan Terdakwa) yang beralamatkan di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, yaitu 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam, 1 (satu) buah bantal sofa warna abu-abu, 1 (satu) buah panci rescooker, 1 (satu) buah gayung warna biru, 1 (satu) buah kain lap kecil warna hijau, 1 (satu) pasang kompor gas berikut tabung gas 3 kg dan selang, 1 (satu) buah mangkuk warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah palu besi warna orange hitam, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam berikut kacanya yang terlepas, 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah salep merk thrombogel, 1 (satu) buah botol minuman floridina, 1 (satu) buah karpet bermotif warna abu-abu,



2 (dua) buah plastik es batu dalam keadaan utuh, 1 (satu) buah plastik es batu (plastik dalam keadaan terbuka), 2 (dua) buah batu es gelas merk vit, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A51 warna biru tosca. Kemudian dari barang-barang tersebut para pelaku bernama Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa dan Saksi Juhariah yang ditemukan didalam rumah masing-masing sudah diakui kepemilikan;

- Bahwa peristiwa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa peristiwa yang Saksi ketahui awalnya dari pelapor Saksi Ahmad Wahyudi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ade Mulyana dan Saksi Ahmad Wahyudi bahwa yang melakukan aksi pembunuhan terhadap Korban Asep Saepudin adalah Saksi Juhariah, kemudian setelah pelapor membuat laporan polisi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, kemudian setelah Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa dimintai keterangan dipolsek setu, para pelaku mengakui bahwa mereka yang melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian terhadap Korban Asep Saepudin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi mendalami laporan polisi yang telah diadukan ke Polsek Setu terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan menyebabkan Kematian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, dengan pelapor yang diketahui bernama Saksi Ahmad Wahyudi, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap para pelaku sehingga Saksi mendapatkan informasi dengan ciri-ciri pelaku yang sudah diketahui dari Terdakwa dan Saksi Juhariah, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi



mendatangi kerumah Saksi Hagistiko Pramada kemudian Saksi Hagistiko Pramada dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi terlebih dahulu di Polsek Setu, namun setelah dilakukan pemeriksaan bernama Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa dan Saksi Juhariah telah bersama-sama melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian, kemudian Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah dan Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 08.15 WIB di Jl. Letjen Raden Suprpto Kp. Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, kemudian Saksi melakukan penggeledahan rumah Saksi Hagistiko Pramada dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, 2 (dua) unit ac merk sharp warna putih, 1 (satu) unit hp merk iphone 15 pro, 1 (satu) unit ps 5 merk sonny warna putih, 1 (satu) buah kartu atm bank BCA an. Saksi Hagistiko Pramada dan 1 (satu) buah kartu kredit bank BRI an. Saksi Hagistiko Pramada dan 1 (satu) buah sweater wana hitam merah, kemudian kami juga melakukan penggeledahan rumah Saksi Juhariah dan Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam, 1 (satu) buah bantal sofa warna abu-abu, 1 (satu) buah panci rescooker, 1 (satu) buah gayung warna biru, 1 (satu) buah kain lap kecil warna hijau, 1 (satu) pasang kompor gas berikut tabung gas 3 kg dan selang, 1 (satu) buah mangkuk warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah palu besi warna orange hitam, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam berikut kacanya yang terlepas, 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah salep merk thrombogel, 1 (satu) buah botol minuman flordina, 1 (satu) buah karpet bermotif warna abu-abu, 2 (dua) buah plastik es batu dalam keadaan utuh, 1 (satu) buah plastik es batu (plastik dalam keadaan terbuka), 2 (dua) buah batu es gelas merk vit, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A51 warna biru tosca, kemudian dari barang bukti tersebut telah diakui para tersangka, Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah dan Terdakwa bahwa telah melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian yang diketahui pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan apapun dengan para pelaku dan Korban Asep Saepudin kemudian untuk peranan pelaku yang sudah diketahui dari Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa adalah:

a. Saksi Juhariah

Saksi Juhariah dan Terdakwa yang meracik minuman flordina yang sudah tercampur rinso cair, Yang yang membuang 1 (satu) buah botol minuman flordina ke samping rumah, Tangan kiri nya memegang tangan kiri Korban Asep Saepudin, Tangan kanan nya memegang belakang leher Korban Asep Saepudin, Tangan kiri nya mencekik leher Korban Asep Saepudin dan tangan kanan nya membekap mulut Korban Asep Saepudin sehingga jari tengah tangan kanan Saksi Juhariah tergigit Korban Asep Saepudin (Korban Asep Saepudin berontak), Kedua tangan nya mencekik kearah leher Korban Asep Saepudin, Yang menaruh bantal sofa wama abu-abu ke belakang kepala Korban Asep Saepudin, Saksi Juhariah dan Terdakwa beserta Saksi Hagistiko Pramada yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin Yang memasak air panas menggunakan 1 (satu) set kompor gas, yang mengelap menggunakan air hangat menggunakan 1 (satu) buah lap kecil kebagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin, leher Korban Asep Saepudin serta tubuh Korban Asep Saepudin, Saksi Juhariah dan Terdakwa yang mengoleskan es batu vit Saksi Juhariah yang menyuruh mengambil raport Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani kepada Terdakwa, yang menyuruh Terdakwa untuk membeli salep lebam dan ketoprak, Saksi Juhariah yang mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, Yang menyuruh Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es Saksi Juhariah dan Terdakwa yang melakukan pengompesan terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan pecahan es batu

Halaman 59 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr



b. Saksi Hagistiko Pramada

Yang menyuruh Terdakwa dan Saksi Juhariah untuk meracuni Korban Asep Saepudin, Yang merencanakan untuk membunuh memegang kaki Korban Asep Saepudin dan membekap Korban Asep Saepudin Korban Asep Saepudin dengan cara mencekik leher Korban Asep Saepudin, Yang dijemput oleh Terdakwa untuk kerumah Korban Asep Saepudin, Yang tidur didalam kamar Terdakwa, Yang mendorong hingga posisi terlentang (Korban Asep Saepudin berontak, membuka matanya) dan menduduki perut Korban Asep Saepudin, kedua tangan nya mencekik leher Korban Asep Saepudin sekitar 6 menit lamanya, Tangan kanan nya masih mencekik leher Korban Asep Saepudin, tangan kanan Korban Asep Saepudin mencakar tangan kiri nya hingga luka, Korban Asep Saepudin mencekik leher Saksi Hagistiko Pramada menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan Korban Asep Saepudin masih mencakar tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada, Korban Asep Saepudin melepas cekikan dari tangan kirinya saat mencekik Saksi Hagistiko Pramada hingga mukul kedua tangan Saksi Hagistiko Pramada tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada menekan bahu sebelah kiri Korban Asep Saepudin dan tangan kanan Saksi Hagistiko Pramada mengambil 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam jarak sekitar 30 cm Yang memukulkan 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kearah wajah menggunakan tangan kanan Saksi Hagistiko Pramada, Tangan kiri Korban Asep Saepudin mencekik leher Saksi Hagistiko Pramada tangan kananya masih tetap mencakar tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada, Yang memukul menggunakan tangan kanan mengepal kearah mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin sebanyak 1 kali (dengan keras), Korban Asep Saepudin melemas, cakaran tangan kanan Korban Asep Saepudin ke tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada terlepas (ada luka sobek), Yang mengambil dan memegang Hp Korban Asep Saepudin diambil dari atas lemari, Yang melakukan pengajuan 2 (dua) aplikasi easycash dan aplikasi adakami senilai Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Hp Korban Asep Saepudin, yang melakukan transfer senilai Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu



rupiah) dari atm bank BCA an Terdakwa ke Saksi Hagistiko Pramada bank BCA, Yang melakukan transfer senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari bank BCA an Terdakwa ke Saksi Hagistiko Pramada bank BCA;

c. Terdakwa

Terdakwa dan Saksi Juhariah yang meracik minuman floridina yang sudah tercampur rinso cair, Yang menjemput Saksi Hagistiko Pramada kerumah Korban Asep Saepudin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy No. Pol: B 5345 FCN, warna merah, Yang menduduki kedua kaki Korban Asep Saepudin (posisi membelakangi Korban Asep Saepudin) kemudian memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan Terdakwa, Yang melakban kedua kaki Korban Asep Saepudin dan memegang sambil membungkukan badan Terdakwa, (disaat Korban Asep Saepudin berontak helm merk KYT warna hitam yang dipakai terjatuh disamping kiri Saksi Hagistiko Pramada), Memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan Terdakwa (posisi di samping kiri Korban Asep Saepudin, sambil memeluk), Yang mengecek bahwa Korban Asep Saepudin meninggal sekira pukul 04.00 WIB (dari hidung tidak ada nafas, dari dada Korban Asep Saepudin dan nadi tangan Korban Asep Saepudin) Terdakwa bersama Saksi Juhariah dan Saksi Hagistiko Pramada yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin, Terdakwa dan Saksi Juhariah yang mengoleskan es batu vit, Saksi Juhariah yang menyuruh Terdakwa mengambil raport Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani Saksi Juhariah yang menyuruh Terdakwa untuk membeli salep lebam dan ketoprak, Yang mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, Saksi Juhariah yang menyuruh Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es, Saksi Juhariah dan Terdakwa yang melakukan pengompesan terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan pecahan es batu, Yang mengambil uang pribadi Korban Asep Saepudin M-BANKING bank BCA senilai Rp. 10.000.000,- dan



melakukan transfer kembali ke bank BCA Rekening Terdakwa, Yang mengambil uang dari atm bank BCA, Saksi Hagistiko Pramada senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Yang mengetahui pin hp milik Korban Asep Saepudin 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy S23 warna hijau tosca, Yang melakukan transfer M-BANKING dari bank BCA milik Korban Asep Saepudin ke bank BCA an Terdakwa senilai 56.500.000;

- Bahwa menurut keterangan para pelaku adalah Saksi Juhariah merasa sakit hati karena Korban Asep Saepudin selingkuh udah beliin hp, dikasih uang dari Korban Asep Saepudin per dua atau tiga hari masih kurang karena buat beli beras aja habis, merasa capek tapi ga ada hasilnya, kemudian untuk Terdakwa dan Saksi Hagistiko Pramada sakit hati karena hubungan 4 tahun lamanya tidak direstui oleh Korban Asep Saepudin dan agar bisa melunasi hutang pinjol Terdakwa dan Saksi Hagistiko Pramada, kemudian menebus barang-barang yang digadai serta membeli barang-barang kebutuhan Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Korban Asep Saepudin mengalami kerugian: Yang pertama Korban Asep Saepudin meninggal dunia (ada luka dibagian leher Korban Asep Saepudin, luka dibagian bibir Korban Asep Saepudin dan lebam dibagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin) yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Juhariah dan Saksi Hagistiko Pramada, Yang kedua dari 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy S23 warna hijau tosca milik Korban Asep Saepudin, dilakukan peminjaman uang dari 2 (dua) aplikasi adakami dan easycash senilai Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan oleh Saksi Hagistiko Pramada dan Terdakwa, Yang ketiga uang milik Korban Asep Saepudin diambil dari M-BANKING bank BCA senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Hagistiko Pramada dan Saksi Juhariah;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada menyampaikan kalau dirinya memiliki kekesalan terhadap Korban Asep Saepudin yaitu hubungannya dengan Terdakwa tidak direstui;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada menyampaikan kalau yang memiliki rencana untuk membunuh Korban Asep Saepudin adalah Saksi Juhariah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada mengakui kalau dirinya terlibat dalam pembunuhan tersebut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
- 7. Riizka Endah Pratiwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menangkap 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, kemudian dari para pelaku yang ditangkap ada barang bukti yang diamankan kemudian para pelaku mengakui telah berhasil melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian terhadap Korban Asep Saepudin, kemudian pelaku serta barang bukti dibawa ke Polsek Setu untuk pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa di Polsek Setu yang Saksi ketahui adapun Korban Asep Saepudin dalam aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian tersebut bernama Korban Asep Saepudin kemudian untuk pelakunya yang Saksi tangkap bersama dengan tim dan polwan yang diketahui adalah 1 (satu) orang laki-laki bernama Saksi Hagistiko Pramada dan 2 (dua) orang perempuan bernama Terdakwa dan Saksi Juhariah;
 - Bahwa dalam penangkapan para tersangka yaitu Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa dan Saksi Juhariah adalah Saksi Adityo Raharjo, Saksi Slamet Raharjo, Hady Pratama, dan Saksi adalah orang yang bertugas sama seperti Saksi di bagian Opsnal Unit Reskrim Polsek Setu Polrestro Bekasi dan Staff Reskrim Polsek Setu, kemudian untuk penangkapan terhadap para pelaku pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 08.15 WIB di Jalan Letjen Raden Suprpto Kampung Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa barang yang diamankan dari rumah para pelaku;
 - a. Yang pertama (dirumah Saksi Hagistiko Pramada) yang beralamatkan di Harvest City DA.IX/29 Rt. 008/019 Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, yaitu 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, 2 (dua) unit ac merk sharp warna putih, 1 (satu) unit hp merk iphone 15 pro, 1 (satu) unit ps 5 merk sony warna putih, 1 (satu) buah kartu atm bank BCA an.

Halaman 63 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Hagistiko Pramada, 1 (satu) buah kartu kredit bank BRI an.
Hagistiko Pramada, 1 (satu) buah sweater warna hitam merah
dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A5 warna hitam.

- b. Yang kedua dari rumah (Saksi Juhariah dan Terdakwa) yang beralamatkan di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, yaitu 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam, 1 (satu) buah bantal sofa warna abu-abu, 1 (satu) buah panci rescooker, 1 (satu) buah gayung warna biru, 1 (satu) buah kain lap kecil warna hijau, 1 (satu) pasang kompor gas berikut tabung gas 3 kg dan selang, 1 (satu) buah mangkuk warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah palu besi warna orange hitam, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam berikut kacanya yang terlepas, 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah salep merk thrombogel, 1 (satu) buah botol minuman floridina, 1 (satu) buah karpet bermotif warna abu-abu, 2 (dua) buah plastik es batu dalam keadaan utuh, 1 (satu) buah plastik es batu (plastik dalam keadaan terbuka), 2 (dua) buah batu es gelas merk vit, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A51 warna biru toska. Kemudian dari barang-barang tersebut para pelaku bernama Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa dan Saksi Juhariah yang ditemukan didalam rumah masing-masing sudah diakui kepemilikan;

- Bahwa peristiwa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa peristiwa yang Saksi ketahui awalnya dari pelapor Saksi Ahmad Wahyudi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ade Mulyana dan Saksi Ahmad Wahyudi bahwa yang melakukan aksi pembunuhan terhadap Korban Asep Saepudin adalah Saksi Juhariah, kemudian setelah pelapor membuat laporan polisi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, kemudian setelah Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah,



dan Terdakwa dimintai keterangan dipolsek setu, para pelaku mengakui bahwa mereka yang melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian terhadap Korban Asep Saepudin;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi mendalami laporan polisi yang telah diadukan ke Polsek Setu terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan menyebabkan Kematian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahyu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, dengan pelapor yang diketahui bernama Saksi Ahmad Wahyudi, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap para pelaku sehingga Saksi mendapatkan informasi dengan ciri-ciri pelaku yang sudah diketahui dari Terdakwa dan Saksi Juhariah, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi mendatangi kerumah Saksi Hagistiko Pramada kemudian Saksi Hagistiko Pramada dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi terlebih dahulu di Polsek Setu, namun setelah dilakukan pemeriksaan bernama Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa dan Saksi Juhariah telah bersama-sama melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian, kemudian Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah dan Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 08.15 WIB di Jl. Letjen Raden Suprpto Kp. Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, kemudian Saksi melakukan penggeledahan rumah Saksi Hagistiko Pramada dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, 2 (dua) unit ac merk sharp warna putih, 1 (satu) unit hp merk iphone 15 pro, 1 (satu) unit ps 5 merk sonny warna putih, 1 (satu) buah kartu atm bank BCA an. Saksi Hagistiko Pramada dan 1 (satu) buah kartu kredit bank BRI an. Saksi Hagistiko Pramada dan 1 (satu) buah sweater wana hitam merah, kemudian kami juga melakukan penggeledahan rumah Saksi Juhariah dan Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah helm merk honda



warna hitam, 1 (satu) buah bantal sofa warna abu-abu, 1 (satu) buah panci rescooker, 1 (satu) buah gayung warna biru, 1 (satu) buah kain lap kecil warna hijau, 1 (satu) pasang kompor gas berikut tabung gas 3 kg dan selang, 1 (satu) buah mangkuk warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah palu besi warna orange hitam, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam berikut kacanya yang terlepas, 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah salep merk thrombogel, 1 (satu) buah botol minuman floridina, 1 (satu) buah karpet bermotif warna abu-abu, 2 (dua) buah plastik es batu dalam keadaan utuh, 1 (satu) buah plastik es batu (plastik dalam keadaan terbuka), 2 (dua) buah batu es gelas merk vit, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A51 warna biru tosca, kemudian dari barang bukti tersebut telah diakui para tersangka, Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah dan Terdakwa bahwa telah melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan apapun dengan para pelaku dan Korban Asep Saepudin kemudian untuk peranan pelaku yang sudah diketahui dari Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa adalah:

a. Saksi Juhariah

Saksi Juhariah dan Terdakwa yang meracik minuman floridina yang sudah tercampur rinso cair, Yang yang membuang 1 (satu) buah botol minuman floridina ke samping rumah, Tangan kiri nya memegang tangan kiri Korban Asep Saepudin, Tangan kanan nya memegang belakang leher Korban Asep Saepudin, Tangan kiri nya mencekik leher Korban Asep Saepudin dan tangan kanan nya membekap mulut Korban Asep Saepudin sehingga jari tengah tangan kanan Saksi Juhariah tergigit Korban Asep Saepudin (Korban Asep Saepudin berontak), Kedua tangan nya mencekik kearah leher Korban Asep Saepudin, Yang menaruh bantal sofa warna abu-abu ke belakang kepala Korban Asep Saepudin, Saksi Juhariah dan Terdakwa beserta Saksi Hagistiko



Pramada yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin Yang memasak air panas menggunakan 1 (satu) set kompor gas, yang mengelap menggunakan air hangat menggunakan 1 (satu) buah lap kecil sebagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin, leher Korban Asep Saepudin serta tubuh Korban Asep Saepudin, Saksi Juhariah dan Terdakwa yang mengoleskan es batu vit Saksi Juhariah yang menyuruh mengambil raport Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani kepada Terdakwa, yang menyuruh Terdakwa untuk membeli salep lebam dan ketoprak, Saksi Juhariah yang mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, Yang menyuruh Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es Saksi Juhariah dan Terdakwa yang melakukan pengompesan terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan pecahan es batu

b. Saksi Hagistiko Pramada

Yang menyuruh Terdakwa dan Saksi Juhariah untuk meracuni Korban Asep Saepudin, Yang merencanakan untuk membunuh memegang kaki Korban Asep Saepudin dan membekap Korban Asep Saepudin Korban Asep Saepudin dengan cara mencekik leher Korban Asep Saepudin, Yang dijemput oleh Terdakwa untuk kerumah Korban Asep Saepudin, Yang tidur didalam kamar Terdakwa, Yang mendorong hingga posisi terlentang (Korban Asep Saepudin berontak, membuka matanya) dan menduduki perut Korban Asep Saepudin, kedua tangan nya mencekik leher Korban Asep Saepudin sekitar 6 menit lamanya, Tangan kanan nya masih mencekik leher Korban Asep Saepudin, tangan kanan Korban Asep Saepudin mencakar tangan kiri nya hingga luka, Korban Asep Saepudin mencekik leher Saksi Hagistiko Pramada menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan Korban Asep Saepudin masih mencakar tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada, Korban Asep Saepudin melepas cekikan dari tangan kirinya saat mencekik Saksi Hagistiko Pramada hingga mukul kedua tangan Saksi Hagistiko Pramada tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada menekan bahu sebelah kiri



Korban Asep Saepudin dan tangan kanan Saksi Hagistiko Pramada mengambil 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam jarak sekitar 30 cm Yang memukulkan 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kearah wajah menggunakan tangan kanan Saksi Hagistiko Pramada, Tangan kiri Korban Asep Saepudin mencekik leher Saksi Hagistiko Pramada tangan kananya masih tetap mencakar tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada, Yang memukul menggunakan tangan kanan mengepal kearah mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin sebanyak 1 kali (dengan keras), Korban Asep Saepudin melemas, cakaran tangan kanan Korban Asep Saepudin ke tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada terlepas (ada luka sobek), Yang mengambil dan memegang Hp Korban Asep Saepudin diambil dari atas lemari, Yang melakukan pengajuan 2 (dua) aplikasi easycash dan aplikasi adakami senilai Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Hp Korban Asep Saepudin, yang melakukan transfer senilai Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari atm bank BCA an Terdakwa ke Saksi Hagistiko Pramada bank BCA, Yang melakukan transfer senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari bank BCA an Terdakwa ke Saksi Hagistiko Pramada bank BCA;

c. Terdakwa

Terdakwa dan Saksi Juhariah yang meracik minuman floridina yang sudah tercampur rinso cair, Yang menjemput Saksi Hagistiko Pramada kerumah Korban Asep Saepudin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy No. Pol: B 5345 FCN, warna merah, Yang menduduki kedua kaki Korban Asep Saepudin (posisi membelakangi Korban Asep Saepudin) kemudian memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan Terdakwa, Yang melakban kedua kaki Korban Asep Saepudin dan memegang sambil membungkukan badan Terdakwa, (disaat Korban Asep Saepudin berontak helm merk KYT warna hitam yang dipakai terjatuh disamping kiri Saksi Hagistiko Pramada), Memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan Terdakwa (posisi di samping kiri Korban Asep Saepudin, sambil memeluk), Yang mengecek bahwa Korban Asep Saepudin



meninggal sekira pukul 04.00 WIB (dari hidung tidak ada nafas, dari dada Korban Asep Saepudin dan nadi tangan Korban Asep Saepudin) Terdakwa bersama Saksi Juhariah dan Saksi Hagistiko Pramada yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin, Terdakwa dan Saksi Juhariah yang mengoleskan es batu vit, Saksi Juhariah yang menyuruh Terdakwa mengambil raport Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani Saksi Juhariah yang menyuruh Terdakwa untuk membeli salep lebam dan ketoprak, Yang mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, Saksi Juhariah yang menyuruh Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es, Saksi Juhariah dan Terdakwa yang melakukan pengompesan terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan pecahan es batu, Yang mengambil uang pribadi Korban Asep Saepudin M-BANKING bank BCA senilai Rp. 10.000.000,- dan melakukan transfer kembali ke bank BCA Rekening Terdakwa, Yang mengambil uang dari atm bank BCA, Saksi Hagistiko Pramada senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Yang mengetahui pin hp milik Korban Asep Saepudin 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy S23 warna hijau tosca, Yang melakukan transfer M-BANKING dari bank BCA milik Korban Asep Saepudin ke bank BCA an Terdakwa senilai 56.500.000;

- Bahwa menurut keterangan para pelaku adalah Saksi Juhariah merasa sakit hati karena Korban Asep Saepudin selingkuh udah beliin hp, dikasih uang dari Korban Asep Saepudin per dua atau tiga hari masih kurang karena buat beli beras aja habis, merasa capek tapi ga ada hasilnya, kemudian untuk Terdakwa dan Saksi Hagistiko Pramada sakit hati karena hubungan 4 tahun lamanya tidak direstui oleh Korban Asep Saepudin dan agar bisa melunasi hutang pinjol Terdakwa dan Saksi Hagistiko Pramada, kemudian menebus barang-barang yang digadai serta membeli barang-barang kebutuhan Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Korban Asep Saepudin mengalami kerugian: Yang pertama Korban Asep Saepudin meninggal dunia (ada luka dibagian leher Korban Asep Saepudin, luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian bibir Korban Asep Saepudin dan lebam dibagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin) yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Juhariah dan Saksi Hagistiko Pramada, Yang kedua dari 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy S23 warna hijau toska milik Korban Asep Saepudin, dilakukan peminjaman uang dari 2 (dua) aplikasi adakami dan easycash senilai Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan oleh Saksi Hagistiko Pramada dan Terdakwa, Yang ketiga uang milik Korban Asep Saepudin diambil dari M-BANKING bank BCA senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Hagistiko Pramada dan Saksi Juhariah;

- Bahwa Saksi Juhariah mengatakan tidak ada perselisihan diantara dirinya dengan Korban Asep Saepudin karena masalah perselingkuhan;
- Bahwa Saksi Juhariah mengatakan kekurangan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa baik Saksi Juhariah dan Terdakwa sempat menyampaikan kepada Saksi sejak kapan mereka merasa kekurangan uang maupun hubungannya dengan Saksi Hagistiko Pramada tidak direstui namun Saksi lupa tepatnya kapan;
- Bahwa saat diperiksa, baik Saksi Juhariah maupun Terdakwa sama-sama mengakui terlibat dalam perencanaan pembunuhan tersebut;
- Bahwa yang meracik Floridina tersebut adalah Saksi Juhariah maupun Terdakwa atas suruhan dari Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa Saksi Juhariah maupun Terdakwa sama-sama menyampaikan kekesalan kalau rencana membunuh Korban Asep Saepudin melalui racikan Floridina tersebut gagal;
- Bahwa Saksi Juhariah yang membersihkan luka Korban Asep Saepudin agar tidak ketahuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan yaitu bahwa Terdakwa ikut membersihkan luka Korban Asep Saepudin;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

8. Juhariah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 Juni 2024 jam 4 Subuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh adalah Saksi Hagistiko Pramada, yang eksekusi adalah Saksi, Terdakwa, dan Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa Saksi melakukan pembunuhan terhadap Korban Asep Saepudin karena Saksi langsung percaya dengan Saksi Hagistiko Pramada masalah HP Oppo Korban Asep Saepudin dan tentang Korban Asep Saepudin selingkuh lalu Saksi saat itu langsung terpancing;
- Bahwa Saksi bertukar posisi dengan Terdakwa, dan Saksi memegang pundak Korban Asep Saepudin dan membekap dengan tangan kanan Korban Asep Saepudin yang tujuannya untuk membunuh Korban Asep Saepudin;
- Bahwa tangan Saksi sempat digigit oleh Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Korban Asep Saepudin melakukan perlawanan kepada Saksi Hagistiko Pramada juga dengan cara mencekik leher Saksi Hagistiko Pramada dan mencakar tangan Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa waktu itu Adzriel Rafif Alfarezi dan Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani yang melihat pembunuhan terhadap Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada memukul muka Korban Asep Saepudin dengan helm dan dengan tangannya ke bibir Korban Asep Saepudin;
- Bahwa terdapat luka dimuka Korban Asep Saepudin, lalu Saksi memberikan batu es jelly ke muka Korban Asep Saepudin yang saat itu terlihat biru-biru, agar tidak terlihat bekas pukulan;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Saksi memberitahu Safrudin tentang pembunuhan;
- Bahwa Saksi melakukan perundingan bersama Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Hagistiko Pramada sekitar 3 (tiga) minggu;
- Bahwa keluhan Saksi adalah kekurangan uang yang diterima oleh Saksi dari Korban Asep Saepudin dengan curhat ke Saksi Hagistiko Pramada untuk membantu tapi ternyata ke Saksi Hagistiko Pramada tidak membantu Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki rasa keraguan sebelum melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa saat ada rasa keraguan Saksi curhat ke ustad untuk syariat agar tidak melakukan pembunuhan;
- Bahwa saat itu Saksi sedang emosi sehingga Saksi tidak berfikir dulu;

Halaman 71 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Saksi Hagistiko Pramada tidak memberikan tanggapan apapun;

9. Hagistiko Pramada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat Adzriel Rafif Alfarezi berulang tahun, tepatnya sekira 1 (satu) bulan sebelum kejadian, Saksi Hagistiko Pramada mau kasih mainan dan disambut baik oleh Korban Asep Saepudin, lalu Saksi Hagistiko Pramada pergi ke mall dengan Saksi Juhariah, Terdakwa, Adzriel Rafif Alfarezi, dan Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani untuk beli mainan. Lalu di mall tersebut Saksi Juhariah curhat ke Saksi Hagistiko Pramada kalau kurang dinafkahi oleh Korban Asep Saepudin. Lalu Saksi Juhariah mengajak Saksi Hagistiko Pramada untuk membunuh Korban Asep Saepudin. Berikutnya ada pertemuan lagi di toko roti Harvest. Lalu Saksi Juhariah membicarakan ingin membunuh Korban Asep Saepudin;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk meracuni Korban Asep Saepudin yaitu Saksi Juhariah dan meracuninya pakai sianida;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada datang ke rumah Terdakwa setelah gagal meracuni Korban Asep Saepudin, lalu Terdakwa cerita ke Saksi Hagistiko Pramada kalau Saksi Juhariah berniat untuk membunuh Korban Asep Saepudin;
- Bahwa posisinya Saksi Hagistiko Pramada mencekik Korban Asep Saepudin, Saksi Hagistiko Pramada mentelentangkan Korban Asep Saepudin lalu Saksi Hagistiko Pramada mencekik, pada saat itu Helm Saksi Hagistiko Pramada lepas, lalu Saksi Hagistiko Pramada memukul Korban Asep Saepudin dengan Helm dan memukul muka Korban Asep Saepudin. Saksi Hagistiko Pramada cekik Korban Asep Saepudin selama 6 (enam) menit;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada tidak ada hubungan special dengan Saksi Juhariah;
- Bahwa kejadian ini sudah direncanakan 3 (tiga) minggu sebelumnya;
- Bahwa mulanya HP Korban Asep Saepudin diambil oleh Terdakwa untuk menunjukkan kalau di HP Korban Asep Saepudin ada cicilan HP Oppo;
- Bahwa uang dari handphone Korban Asep Saepudin digunakan Saksi Hagistiko Pramada untuk pinjol tersebut, untuk beli AC, bayar hutang, beli HP, dan beli PS 5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada membawa pisau pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada menolak ajakan untuk membunuh Korban Asep Saepudin tersebut dan mencegah Terdakwa dan Saksi Juhariah untuk membunuh Korban Asep Saepudin;
- Bahwa kesibukan Saksi Hagistiko Pramada sebelum kejadian tersebut terjadi adalah kuliah;
- Bahwa pekerjaan orang tua Saksi Hagistiko Pramada adalah kepala sekolah;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada berkuliah di Universitas Gunadarma;
- Bahwa sebelumnya Saksi Hagistiko Pramada mempunyai Pinjaman Online (Pinjol);
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada tidak pernah menayakan asset Korban Asep Saepudin ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada tergiur mengenai Pinjaman Online tersebut;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada ingin menjadi orang yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Saksi Hagistiko Pramada tidak memberikan tanggapan apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing sedangkan tidak terdapat keberatan dari Saksi Hagistiko Pramada, maka keterangan masing-masing Saksi tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Saksi. Khusus keterangan Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani yang diberikan tanpa dibawah sumpah, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut tetap dapat diterima (*admissible*) mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Anak yang umurnya belum lima belas tahun boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, yaitu Fotokopi Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum Ekshumasi* / Gali Kubur Nomor R/0027/SK.B/VII/2024/IKF atas nama Asep Saepudin tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti PU-1. Bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Nomor BP/36/VIII/2024/Sek Setu. Adapun bukti surat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 187

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Oleh karena itu, surat tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak pertama Korban Asep Saepudin;
- Bahwa pelaku pembunuhan terhadap Korban Asep Saepudin adalah Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Korban Asep Saepudin meninggal dunia di rumah;
- Bahwa awal kejadiannya Saksi Hagistiko Pramada menginap di rumah Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2024 karena sebelumnya memang sebelumnya ada pembicaraan;
- Bahwa awalnya Saksi Juhariah yang merupakan ibu Terdakwa sering cerita ke Saksi Hagistiko Pramada karena kekurangan nafkah;
- Bahwa Saksi Juhariah memang sering menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa Saksi Juhariah bekerja dan mengurus toko aksesoris;
- Bahwa Terdakwa menghasut Saksi Juhariah bahwa Korban Asep Saepudin memiliki cicilan HP Oppo untuk wanita lain;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada yang memiliki ide untuk mencampur racun ke minuman yang diminum Korban Asep Saepudin;
- Bahwa awalnya Korban Asep Saepudin mau dikasih sianida untuk di minumannya, tapi tidak jadi terus akhirnya dikasih minuman floridina dicampur dengan air deterjen biar diminum sama Korban Asep Saepudin. Air deterjen tersebut tidak dimasukkan semuanya, lalu dikocok-kocok dan dimasukkan ke kulkas lalu Korban Asep Saepudin buka kulkas dan meminum minuman tersebut lalu Korban Asep Saepudin muntah-muntah dan langsung ke kamar mandi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin sore;
- Bahwa Terdakwa yang memegang botol Floridina sedangkan Saksi Juhariah yang memasukkan deterjen;
- Bahwa Anak Terdakwa Natasya Rizky Alfiani melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah itu botol tersebut dibuang oleh Saksi Juhariah;
- Bahwa setelah itu Korban Asep Saepudin tiduran di ruang tengah setelah diberi teh oleh Saksi Juhariah;

Halaman 74 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa menelepon Saksi Hagistiko Pramada dan bilang kalau rencana gagal untuk membunuh Korban Asep Saepudin;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengabarkan kepada Saksi Hagistiko Pramada bahwa rencana menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin gagal. Kemudian Saksi Hagistiko Pramada datang ke rumah di malam itu juga (hari Senin) saat itu Saksi Hagistiko Pramada kesal, dan setelah itu Saksi Hagistiko Pramada memberikan ide malam itu untuk eksekusi langsung yaitu dengan cara Saksi Hagistiko Pramada mencekek Korban Asep Saepudin, lalu Terdakwa memegang bahu dan membekap Korban Asep Saepudin dan Saksi Juhariah memegang kaki Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Terdakwa sepakat atas tugas yang diberi oleh Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada kemudian pulang dan hari Selasanya Saksi Hagistiko Pramada datang lagi ke rumah. Saat itu Terdakwa yang menjemput;
- Bahwa Korban Asep Saepudin sedang dalam perjalanan dari Jakarta ke rumah, dan pada hari Selasa itu Terdakwa tidak menyuruh Saksi Hagistiko Pramada masuk ke dalam rumah karena takut ada Korban Asep Saepudin datang, jadi Saksi Hagistiko Pramada menunggu di luar dulu;
- Bahwa saat itu Korban Asep Saepudin pulang ke rumah membawa truk lalu drop truk tersebut ke rumah om Terdakwa, lalu selagi Korban Asep Saepudin ke rumah om, Saksi Hagistiko Pramada datang masuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada membawa helm dan jaket hitam merah ke dalam rumah;
- Bahwa rencana pembunuhan tersebut akan dilakukan malam itu;
- Bahwa pada malam itu rencana untuk membunuh Korban Asep Saepudin tidak jadi karena adik Terdakwa dan Korban Asep Saepudin begadang di ruang tengah, kemudian Terdakwa chat WA dengan Saksi Juhariah dan memberi tahu kalau Korban Asep Saepudin belum tidur sampai pagi;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024, Terdakwa, Saksi Hagistiko Pramada, Adzriel Rafif Alfarezi, dan Anak Terdakwa Natasya Rizky Alfiani diajak makan sedangkan Saksi Juhariah berada di rumah, setelah itu Terdakwa pulang sekira pukul 21.00 WIB, sementara Korban Asep Saepudin saat itu main badminton di luar, dan Saksi Hagistiko Pramada berada di rumah sambil main PS;

Halaman 75 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka HP milik Korban Asep Saepudin dan Terdakwa menemukan ada cicilan HP Oppo di HP Korban Asep Saepudin;
- Bahwa awal pembunuhan dilakukan dengan cara lakban, helm, sama jaket merah, sudah dibawa sama Saksi Hagistiko Pramada, lalu Terdakwa dan mama Terdakwa chat WA untuk memastikan kalau Korban Asep Saepudin sudah tidur atau belum. Sekitar jam 3 pagi, Korban Asep Saepudin akhirnya tidur lalu Terdakwa menuju ke kamar Saksi Juhariah dan saat itu Saksi Hagistiko Pramada chat ke Terdakwa untuk menanyakan kondisi sudah aman atau belum;
- Bahwa Terdakwa memakai helm dan pakai masker pada saat Terdakwa dan Saksi Juhariah melakukan pembunuhan terhadap Korban Asep Saepudin, agar tidak ketahuan;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada tidak memakai helm karena dia memang ingin Kroban Asep Saepudin kalau itu adalah Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa Korban Asep Saepudin tidur di ruang tengah saat itu;
- Bahwa setelah itu, Saksi Hagistiko Pramada masih chat kepada Terdakwa untuk menanyakan apakah sudah aman atau belum lalu Saksi Hagistiko Pramada keluar dari kamar belakang. Dan karena Terdakwa takut, Terdakwa bertukar posisi dengan Saksi Juhariah, dan Terdakwa yang memegang kaki Korban Asep Saepudin dan Saksi Juhariah yang membekap Korban Asep Saepudin;
- Bahwa saat Saksi Hagistiko Pramada datang, langsung duduk di atas dada perut Korban Asep Saepudin, posisi Terdakwa membelakangi Korban Asep Saepudin memegang kakinya, Saksi Juhariah membekap Korban Asep Saepudin, dan pada saat itu Korban Asep Saepudin sempat teriak maling dan berontak lalu mencekik Saksi Hagistiko Pramada dan mencakar tangan Saksi Hagistiko Pramada, lalu jari tengah Saksi Juhariah digigit Korban Asep Saepudin karena membekap Korban Asep Saepudin, helm Terdakwa terpentak lalu Terdakwa mendengar ada suara pukulan sekali;
- Bahwa ada orang lain selain para pelaku, yaitu Adzriel Rafif Alfarezi yang menangis keluar dari kamarnya melihat Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Korban Asep Saepudin di cekik selama 5-7 menit;
- Bahwa Terdakwa memegang kaki Korban Asep Saepudin sampai Korban Asep Saepudin tidak berontak lagi; lalu Terdakwa cek di nadi tangan Korban Asep Saepudin, tetapi tidak berasa detaknya lalu Terdakwa cek hidung Korban Asep Saepudin dan sudah tidak bernafas lagi setelah itu

Halaman 76 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Juhariah dan Saksi Hagistiko Pramada melepas Korban Asep Saepudin;

- Bahwa waktu itu Terdakwa dibawah ancaman Saksi Hagistiko Pramada, dan pada saat itu kondisi Terdakwa sedang hamil;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada ada omongan untuk menikahi Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada menanyakan tentang aset Korban Asep Saepudin lalu Terdakwa jawab, ada asset yaitu rumah dan tanah serta kontrakan;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada pernah mengancam Terdakwa, kalau tidak mau membunuh Korban Asep Saepudin, Saksi Hagistiko Pramada mengancam Terdakwa untuk menggugurkan kandungannya, kalau Terdakwa tidak mau juga menggugurkan, nanti Saksi Juhariah yang dibunuh;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada tidak suka dengan Korban Asep Saepudin karena sikap Korban Asep Saepudin yang tidak menghargai Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa saat itu, Terdakwa sedang hamil 4 (empat) bulan, Saksi Juhariah dan Korban Asep Saepudin tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang mencekik Korban Asep Saepudin adalah Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengabari keluarga Korban Asep Saepudin adalah Saksi Hagistiko Pramada, dan akan menceritakan kalau ada KDRT;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa memang ada pinjol untuk keperluan Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa orangnya terlalu menurut dan Terdakwa cinta dengan Saksi Hagistiko Pramada, tetapi sekarang Terdakwa sadar kalau sudah salah pilih pacar;
- Bahwa dari keterangan Saksi Hagistiko Pramada ada yang salah yaitu tentang sianida, yang menyuruh bukan Saksi Juhariah tapi sebenarnya Saksi Hagistiko Pramada yang selalu menekan melalui chat WA dan terkait pinjol Saksi Juhariah sama sekali tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan untuk membunuh Korban Asep Saepudin kalau Saksi Hagistiko Pramada tidak hadir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membenci Korban Asep Saepudin;

Halaman 77 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terpancing gara-gara HP Oppo tersebut; dan karena Terdakwa dibawah tekanan ke Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa sudah melahirkan dan Terdakwa menaruh anak Terdakwa di rumah keluarga mamah;
- Bahwa Terdakwa tidak ingin menikah dengan Saksi Hagistiko Pramada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan, maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan beberapa alat bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba warna putih berisikan rekaman video;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) bendel buku nikah;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama Asep Saepudin;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol : B 5345 FCN berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor Q-06279812;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A15 warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Galaxy S23 warna hijau tosca;

Benda-benda tersebut telah disita secara sah dari Saksi Ahmad Wahyudi berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/36/VII/2024/Sek Setu tanggal 16 Juli 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 16 Juli 2024. Adapun barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 685/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 21 Agustus 2024;

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 3216182112110007 atas nama Asep Saepudin;
- 1 (satu) lembar foto pesan masuk dari pinjaman online ADAKAMI dan *Easycash* via *Whatsapp* dari *handphone* Samsung Galaxy S23 warna hijau tosca;

Benda-benda tersebut telah disita secara sah dari Saksi Ahmad Wahyudi berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/40/VII/2024/Sek Setu tanggal 10 Oktober 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan

Halaman 78 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Oktober 2024. Adapun barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 868/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 16 Oktober 2024. Selanjutnya benda tersebut juga telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan. Dengan demikian, benda tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Hagistiko Pramada mendatangi rumah Korban Asep Saepudin yang beralamat di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Saat itu Korban Asep Saepudin tidak sedang berada di rumah. Saat itu Saksi Hagistiko Pramada berbincang dengan Saksi Juhariah dan Terdakwa. Dalam perbincangan tersebut, Saksi Juhariah pada pokoknya menyampaikan bahwa uang yang diberikan Korban Asep Saepudin kepadanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejalan dengan hal itu, Saksi Hagistiko Pramada kemudian menyampaikan bahwa dirinya tidak suka dengan sikap Korban Asep Saepudin yang tidak menyetujui hubungannya dengan Terdakwa. Oleh karena itu, Saksi Hagistiko Pramada memberikan ide untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin dengan cara mencampurkan cairan pencuci pakaian ke dalam minuman yang sering diminum oleh Korban Asep Saepudin. Atas ide dari Saksi Hagistiko Pramada tersebut, Saksi Juhariah menyetujuinya namun dirinya mengatakan bahwa dirinya tidak dapat melakukannya seorang diri sehingga Saksi Hagistiko Pramada mengatakan agar Saksi Juhariah melakukannya bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di rumah Korban Asep Saepudin, Saksi Juhariah dan Terdakwa mencampur cairan pencuci pakaian yaitu 1 (satu) bungkus rinso cair dengan 1 (satu) botol minuman Floridina yang diambil dari dalam lemari pendingin. Setelah itu, Saksi Juhariah 1 (satu) botol minuman Floridina yang telah dicampur tersebut ke dalam lemari pendingin. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB,

Halaman 79 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Asep Saepudin meminum minuman tersebut dan sesaat kemudian Korban Asep Saepudin mengalami muntah di kamar mandi. Saksi Juhariah, Terdakwa, dan Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani mendatangi Korban Asep Saepudin untuk menanyakan penyebab Korban Asep Saepudin mengalami muntah. Beberapa saat kemudian, Saksi Juhariah mengambil 1 (satu) botol minuman Floridina yang telah dicampur dengan 1 (satu) bungkus rinso cair untuk dibuang ke samping rumah. Korban Asep Saepudin sempat bertanya kepada Saksi Juhariah mengapa minuman tersebut dibuang dan kemudian dijawab oleh Saksi Juhariah agar tidak diminum oleh anak-anak. Setelah itu Saksi Juhariah membuatkan teh manis untuk Korban Asep Saepudin;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Juhariah menghubungi Saksi Hagistiko Pramada untuk memberitahukan bahwa rencana untuk meracuni Korban Asep Saepudin tersebut tidak berhasil. Tidak lama kemudian, yaitu sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Hagistiko Pramada datang ke rumah Korban Asep Saepudin. Saksi Hagistiko Pramada kemudian berbincang dengan Saksi Juhariah dan Terdakwa. Dalam perbincangan tersebut, dibahaslah cara lain untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin. Saat itu, Saksi Hagistiko Pramada menyampaikan cara lain untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin yaitu dengan cara mencekik leher Korban Asep Saepudin. Cara tersebut kemudian disepakati oleh Saksi Juhariah dan Terdakwa sehingga Saksi Hagistiko Pramada langsung membagi tugas. Terdakwa bertugas membekap Korban Asep Saepudin, Saksi Hagistiko Pramada bertugas mencekik leher Korban Asep Saepudin, sedangkan Saksi Juhariah bertugas memegang kaki Korban Asep Saepudin. Akhirnya Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa bersepakat untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin dengan cara tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Hagistiko Pramada agar datang ke rumah Korban Asep Saepudin. Kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah menjemput Saksi Hagistiko Pramada yang saat itu mengenakan 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, dan sepasang sarung tangan warna hitam. Sesampainya di rumah Korban Asep Saepudin, Terdakwa memberitahu Saksi Hagistiko Pramada bahwa Korban Asep Saepudin tidak ada di rumah selanjutnya Saksi Hagistiko Pramada dan Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa dengan keadaan Saksi Hagistiko

Halaman 80 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



- Pramada mengenakan 1 (satu) buah sweater warna hitam merah dan membawa 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam serta sepasang sarung tangan warna hitam. Sejak saat itu, Saksi Hagistiko Pramada menginap di rumah Korban Asep Saepudin, tepatnya di kamar Terdakwa;
- Bahwa pada malam itu Korban Asep Saepudin begadang di ruang tengah sehingga rencana untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin malam itu belum dapat dilaksanakan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2025 sekira pukul 18.30 WIB, Korban Asep Saepudin mengajak Saksi Juhariah, Terdakwa, Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani, dan Adzriel Rafif Alfarezi untuk makan di luar rumah. Setelah kembali ke rumah, Korban Asep Saepudin langsung pergi keluar rumah lagi. Saat Korban Asep Saepudin sedang tidak berada di rumah, Saksi Hagistiko Pramada berbincang dengan Terdakwa dan Saksi Juhariah. Saksi Hagistiko Pramada menyampaikan bahwa Korban Asep Saepudin pernah membeli handphone namun handphone tersebut tidak dipergunakan oleh anggota keluarga Korban Asep Saepudin dan Saksi Hagistiko Pramada juga menyampaikan bahwa Korban Asep Saepudin memiliki pinjaman online. Atas penyampaian Saksi Hagistiko Pramada tersebut, Saksi Juhariah mengaku baru mengetahuinya sehingga Saksi Juhariah semakin marah kepada Korban Asep Saepudin. Saksi Juhariah kemudian mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Hagistiko Pramada bahwa rencana menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin harus dilaksanakan pada hari itu juga. Oleh karena itu, Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa langsung benda-benda yang hendak digunakan untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin, antara lain: 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah masker serta 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;
 - Bahwa setelah Korban Asep Saepudin pulang ke rumah, Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa saling berkomunikasi terkait dengan niat dan kesiapan untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin. Setelah itu, baik Saksi Juhariah, Terdakwa, maupun Saksi Hagistiko Pramada sama-sama mempersiapkan diri. Terdakwa mengenakan 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah helm merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KYT warna hitam serta membawa 1 (satu) buah lakban warna hitam. Saksi Juhariah 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah masker serta 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam. Sedangkan Saksi Hagistiko Pramada mengenakan sarung tangan warna hitam;

- Bahwa sebelum menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin, Terdakwa merasa ragu sehingga Saksi Hagistiko Pramada meminta Terdakwa untuk bertukar tugas dengan Saksi Juhariah yaitu Terdakwa bertugas memegang kaki Korban Asep Saepudin sedangkan Saksi Juhariah bertugas membekap Korban Asep Saepudin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 dini hari, Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa mendatangi Korban Asep Saepudin. Saksi Hagistiko Pramada saat itu merubah merubah posisi tidur Korban Asep Saepudin dengan kedua tangan Saksi Hagistiko Pramada sehingga posisi tubuh Korban Asep Saepudin yang awalnya tidur menyamping menjadi telentang. Selanjutnya Saksi Hagistiko Pramada menduduki perut Korban Asep Saepudin serta mencekik leher Korban Asep Saepudin dengan kedua tangannya. Saksi Juhariah memegang tubuh Korban Asep Saepudin menggunakan tangan kanannya kemudian memegang tangan kiri Korban Asep Saepudin menggunakan tangan kiri. Sedangkan Terdakwa menduduki kedua kaki Korban Asep Saepudin selanjutnya mengikat kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan 1 (satu) buah lakban berwarna hitam;
- Bahwa saat itu Korban Asep Saepudin sempat berteriak dan melakukan perlawanan dengan cara memberontak sehingga membuat Saksi Juhariah terpentak dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam yang dikenakan Terdakwa terjatuh dan terguling ke sebelah kiri Saksi Hagistiko Pramada. Dalam perlawanan tersebut, Korban Asep Saepudin sempat mencakar lengan kiri Saksi Hagistiko Pramada hingga terluka dan mencekik leher Saksi Hagistiko Pramada dengan tangan kirinya. Setelah itu, Korban Asep Saepudin dengan tangan kirinya berusaha melepaskan kedua tangan Saksi Hagistiko Pramada yang mencekik lehernya;
- Bahwa meskipun sempat terpentak, Saksi Juhariah kembali mendekati Korban Asep Saepudin untuk mencekik leher Korban Asep Saepudin menggunakan tangan kiri sambil membekap mulutnya dengan menggunakan tangan kanan namun Korban Asep Saepudin kembali melawan dengan mengigit jari tengah Saksi Juhariah;

Halaman 82 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Korban Asep Saepudin masih melakukan perlawanan, Saksi Hagistiko Pramada mengambil 1 (satu) buah helm KYT warna hitam dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian memukul wajah Korban Asep Saepudin dengan keras menggunakan helm tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir dan mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin hingga terluka. Saksi Hagistiko Pramada kemudian kembali mencekik leher Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangannya namun Korban Asep Saepudin masih memberontak dengan kembali mencekik leher Saksi Hagistiko Pramada dengan menggunakan tangan kirinya dan mencakar lengan kiri Saksi Hagistiko Pramada menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Saksi Juhariah ikut mencekik leher Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangannya bersama dengan Saksi Hagistiko Pramada. Selanjutnya Saksi Hagistiko Pramada memukul bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Saksi Hagistiko Pramada kembali mencekik leher Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangannya sehingga perlahan Korban Asep Saepudin melemas dan melepaskan kedua tangannya dari leher dan lengan kiri Saksi Hagistiko Pramada. Selanjutnya Saksi Hagistiko Pramada dan Saksi Juhariah semakin kuat mencekik leher Korban Asep Saepudin hingga Korban Asep Saepudin tidak sadarkan diri;
- Bahwa proses tersebut berlangsung sampai sekira pukul 04.00 WIB. Saat itu Saksi Hagistiko Pramada yang masih menduduki perut Korban Asep Saepudin meminta Terdakwa untuk memeriksa keadaan Korban Asep Saepudin. Terdakwa kemudian memeriksa keadaan Korban Asep Saepudin dari nafasnya di hidung, denyut jantungnya di dada dan denyut nadi di tangan kiri. Setelah itu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hagistiko Pramada bahwa Korban Asep Saepudin sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu, Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa memindahkan posisi Korban Asep Saepudin. Saksi Juhariah dan Terdakwa kemudian mengompres muka Korban Asep Saepudin dengan es batu untuk menghilangkan luka lebam. Pagi harinya, setelah mengambil rapor Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani, Terdakwa membeli salep luka sebagaimana perintah Saksi Juhariah. Salep tersebut kemudian dioleskan ke muka Korban Asep Saepudin untuk menghilangkan luka lebam;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum Ekshumasi* / Gali Kubur atas nama Asep Saepudin Nomor R/0027/SK.B/VII/2024/IKF tanggal 12 Agustus 2024 yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap

Halaman 83 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



jenazah Korban Asep Saepudin diperoleh kesimpulan bahwa penyebab meninggalnya Korban Asep Saepudin adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia);

- Bahwa pasca meninggalnya Korban Asep Saepudin, Terdakwa dan Saksi Hagistiko Pramada menggunakan 1 (satu) *handphone* merk Samsung Galaxy S23 warna hijau toska milik Korban Asep Saepudin untuk melakukan pinjaman online pada aplikasi *Easy Cash* dan Adakami melalui akun Korban Asep Saepudin. Total uang pinjaman online tersebut adalah sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pinjaman online dari aplikasi *Easy Cash* sejumlah Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pinjaman online dari aplikasi Adakami sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Setelah uang pinjaman tersebut ke rekening Bank BCA Milik Korban Asep Saepudin, uang tersebut ditransfer dengan menggunakan aplikasi M-Banking BCA Mobile di *handphone* milik Korban Asep Saepudin ke rekening Bank BCA milik Terdakwa sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui aplikasi M-Banking BCA Mobile di *handphone* miliknya ke rekening Bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut kemudian digunakan oleh Saksi Hagistiko Pramada untuk mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), membayar utang pinjaman online milik Saksi Hagistiko Pramada dan Terdakwa sejumlah total sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), membeli 2 (dua) unit AC merk Sharp dengan harga total Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), menebus PS5 (Playstation 5) milik Saksi Hagistiko Pramada yang digadai sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), membayar tagihan kartu kredit bank BRI milik Saksi Hagistiko Pramada sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menebus BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi B 5345 FCN yang digadai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), membeli *handphone* merk iPhone 15 Pro warna putih seharga Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim hendak menegaskan bahwa penegakan hukum pidana yang dilaksTerdakwaan melalui proses peradilan pidana berlaku sebuah asas yang berbunyi "*in criminalibus, probantiones bedent esse luce clariores*" yang berarti dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan prasangka (*prejudice*) semata tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat dalam rangka meyakinkan Hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikitpun. Selain itu juga berlaku sebuah asas yang berbunyi "*probationes debent esse evidentes, id est, perspicuae et faciles intelligi*" yang berarti bukti harus jelas yaitu terang dan mudah dimengerti. Peranan bukti menjadi sangat penting dalam proses peradilan pidana karena berupaya mendapatkan kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dengan didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa proses pembuktian tersebut kemudian dibingkai oleh suatu teori pembuktian (*bewijstheorie*) yang dipakai oleh Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana. Indonesia menganut *negatief wettelijk bewijstheorie* sebagaimana diatur secara *expresssive verbis* dalam Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Teori pembuktian yang merupakan pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*) tersebut mengharuskan Hakim untuk mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah (*admissible*) berdasarkan undang-undang sebagai unsur obyektif ditambah dengan adanya keyakinan yang timbul dari minimal 2 (dua) alat bukti tersebut sebagai unsur subyektif;



Menimbang, bahwa keyakinan Hakim menjadi sangat penting dalam *negatief wettelijk bewijstheorie* karena Hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan bukti yang diajukan kepadanya selama pemeriksaan persidangan sehingga Hakim akan dapat menemukan kebenaran materiil atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil yang sudah seharusnya berpatokan pada standar keyakinan *beyond a reasonable doubt* (tanpa keraguan yang masuk akal) yang oleh *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai "*the doubt that prevents one from being firmly convinced of a defendant's guilt, or the belief that there is a real possibility that a defendant is not guilty*" (keraguan yang mencegah seseorang dari keyakinan yang kuat atas kesalahan Terdakwa, atau keyakinan bahwa ada kemungkinan nyata bahwa Terdakwa tidak bersalah). Oleh karena standar *beyond a reasonable doubt* adalah standar yang mengharuskan tanpa adanya keraguan, maka mensyaratkan Penuntut Umum membuktikan kesalahan Terdakwa dengan mengajukan alat bukti dan barang bukti yang kuat tanpa adanya keraguan mengingat dikedepankannya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) yang ada pada diri Terdakwa. Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum jika memenuhi asas *actus reus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti suatu perbuatan tidak dapat mengakibatkan seseorang dinyatakan bersalah kecuali jika sikap batin orang tersebut jahat. Selanjutnya berdasarkan asas *nemo punitur sine injuria, facto seu defalta*, maka tidak seorang pun dapat dihukum kecuali dia berbuat salah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan merujuk pada fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama. Kemudian oleh karena dakwaan alternatif pertama tersebut disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primair yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Silvia Nur Alfiani alias Silvi binti Asep Saepudin (Alm) dipersidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili dipersidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan diadakannya Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;



Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa pembunuhan merupakan delik materiil yaitu suatu delik yang baru dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dalam konteks pembunuhan yaitu menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa kesengajaan (*opzet*) yang merupakan inti dari sebuah perbuatan (*animus hominis est anima scripti*) dari pelakunya harus ditujukan pada akibat yang berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kesengajaan tersebut pada pembunuhan dalam bentuk pokoknya (*dodslag*) berbentuk *dolus impetus* atau *dolus repentinus* yang berarti kesengajaan yang terbentuk secara tiba-tiba. Namun pembunuhan berencana (*moord*) yang merupakan bentuk delik dengan kualifikasi (*gequalificeerde delichten*) dari pembunuhan, kesengajaan melingkupinya adalah *dolus premeditatus* yang berarti kesengajaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Sejalan dengan itu, jelas bahwa yang dikehendaki oleh undang-undang adalah kesengajaan yang menimbulkan akibat meninggalnya orang lain yang tercermin dari 2 (dua) hal, yaitu Pelaku telah menghendaki (*willens*) melakukan tindakan yang dilakukannya dan telah mengetahui (*wetens*) bahwa tindakannya tersebut bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesengajaan yang berbentuk *dolus premeditatus* tersebut, undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas perihal apa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu (*voordebachte raad*). Namun apa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu tersebut dapat dirujuk dari pendapat Prof. Simons yang menyatakan bahwa “Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut harus terdapat jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu”. (*vide*: P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 53).



Selain merujuk pada pendapat Prof. Simons tersebut, maksud dari dengan rencana terlebih dahulu tersebut juga dapat merujuk pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 22 Maret 1909 yang menyebutkan bahwa “Untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu” itu diperlukan jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang, bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan *memorie van toelichting*, adanya kenyataan bahwa antara waktu penyusunan suatu rencana dengan waktu pelaksanaannya itu terdapat suatu jangka waktu tertentu tidak berarti bahwa dalam seperti itu selalu terdapat *voordebachte raad*, karena dalam hal jangka waktu tersebut mungkin saja pelakunya tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk mempertimbangkan kembali secara tenang mengenai apa yang telah dia rencanakan. Lebih lanjut Prof. Simons menyatakan secara tenang itu bukan hanya disyaratkan bagi pelaku pada waktu ia menyusun rencananya dan mengambil keputusannya melainkan juga pada waktu ia melakukan kejahatannya karena kejahatan dengan direncanakan lebih dulu itu harus dilaksanakan. Dengan demikian, sejalan dengan pendapat Mr. Modderman, pada hakikatnya rencana terlebih dahulu tersebut tidak terletak pada adanya jangka waktu tertentu namun pada sikap kejiwaan (*gemoedstoestand*) atau pemikiran tentang perilaku selanjutnya dari pelaku setelah pada dirinya timbul maksud untuk melakukan sesuatu (*vide*: P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 56);

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan rencana terlebih dahulu jika seseorang tersebut bertindak secara *in impetu* yaitu dalam hal pengambilan keputusan dan pelaksanaan dari keputusannya itu sendiri telah dilakukan oleh pelaku dalam pemikiran mengenai perilaku yang tidak terputus, dan yang menutup kemungkinan bagi dirinya untuk mempertimbangkan kembali secara tenang tentang keputusannya. Tindakan *in impetu* tersebut setidaknya dapat dirujuk dari pendapat Mr. Modderman yang menyatakan bahwa “Suatu jangka waktu tertentu itu dapat merupakan petunjuk yang berharga tentang ada atau tidaknya suatu perencanaan lebih dulu, akan tetapi ia bukan merupakan bukti tentang kenyataannya. Barangsiapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain, dan setelah



mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya, maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakan lebih dulu kejahatannya. Barangsiapa karena terdorong oleh kemarahan telah memutuskan untuk membunuh orang lain dan tidak pernah kembali pada suatu suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang melainkan segera melaksanakan keputusannya itu, maka ia adalah seorang pembunuh biasa, walaupun mungkin benar bahwa jangka waktu antara waktu ia membuat keputusannya dengan waktu ia melaksanakan keputusannya itu adalah lebih lama dari jangka waktu antara waktu membuat keputusan dengan waktu pelaksanaannya pada peristiwa pertama yang telah dibicarakan diatas". (*vide*: P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 55-57). Pendapat Mr. Modderman juga sejalan dengan Hof Amsterdam tanggal 19 November 1942 yang menyebutkan "Pertimbangan dan pemikiran yang tenang sebagaimana disyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan amarah dan emosi yang timbul dengan tiba-tiba, yang dialami oleh pelaku dengan sekonyong-konyong dan yang telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dengan seketika";

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas, unsur "rencana terlebih dahulu" setidaknya mensyaratkan 3 (tiga) hal, antara lain: pertama, Pelaku harus dalam keadaan tenang ketika memutuskan kehendaknya; kedua, ada tenggang waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dan melaksanakan perbuatan; ketiga, pelaksanaan perbuatan itu harus dilakukan dalam keadaan tenang. Selanjutnya jika merujuk pada pendapat Adami Chazawi, suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa, tidak emosi atau amarah yang tinggi, atau rasa takut yang berlebihan. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikinya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu. (*vide*: Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 82);



Menimbang, bahwa selanjutnya rencana terlebih dahulu tersebut selalu dikaitkan dengan adanya motif. Motif merupakan suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan seorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan, atau bersikap tertentu. Motif merujuk pada hubungan sistematis antara suatu respon dengan keadaan dorongan tertentu. Pada dasarnya memang dalam kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud mengingat motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*) sehingga dalam kesengajaan tersebut sangat mungkin terdapat motif namun tidak selalu demikian. Dalam konteks rumusan tindak pidana Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagian ahli hukum pidana berpendapat bahwa motif merupakan hal yang melekat dalam unsur “rencana terlebih dahulu” sebagai dari bagian inti delik (*bestanddeel delict*) sehingga harus dibuktikan dipersidangan. Namun sebagian ahli hukum pidana berpendapat motif tersebut bukanlah bagian dari *bestanddeel delict* yang harus dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim berpendapat motif tersebut memang bukanlah *bestanddeel delict* yang harus dibuktikan dipersidangan mengingat memang Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sama sekali tidak menyebutkan motif dalam rumusan deliknya. Hal ini tentunya berbeda dengan rumusan tindak pidana yang diawali dengan kata “dengan maksud” sehingga mengharuskan motif yang masuk ke dalam *bestanddeel delict* harus dibuktikan dipersidangan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa motif terungkap dalam pembuktian Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipersidangan. Namun oleh karena motif merupakan suatu hal berada dalam batin Pelaku, maka penentuan motif harus merujuk pada bukti-bukti yang benar-benar jelas dan terang. Jika penentuan motif tidak didasarkan pada bukti-bukti yang benar-benar jelas dan terang, maka yang muncul hanyalah prasangka (*prejudice*) yang sangat dihindari dalam hukum pidana dengan merujuk pada asas *in criminalibus, probationes bedent esse luce clariores* dan *probationes debent esse evidentes, id est, perspicuae et faciles intelligi* yang telah disebutkan sebelumnya. Suatu hal yang tidak dapat dijadikan sebagai suatu kenyataan perkara (*area of no enforce*) karena bukti-bukti yang ada tidak benar-benar jelas dan terang, tidak dapat digunakan untuk menentukan motif dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pelaku;



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Hagistiko Pramada mendatangi rumah Korban Asep Saepudin yang beralamat di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Saat itu Korban Asep Saepudin tidak sedang berada di rumah. Saat itu Saksi Hagistiko Pramada berbincang dengan Saksi Juhariah dan Terdakwa. Dalam perbincangan tersebut, Saksi Juhariah pada pokoknya menyampaikan bahwa uang yang diberikan Korban Asep Saepudin kepadanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejalan dengan hal itu, Saksi Hagistiko Pramada kemudian menyampaikan bahwa dirinya tidak suka dengan sikap Korban Asep Saepudin yang tidak menyetujui hubungannya dengan Terdakwa. Oleh karena itu, Saksi Hagistiko Pramada memberikan ide untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin dengan cara mencampurkan cairan pencuci pakaian ke dalam minuman yang sering diminum oleh Korban Asep Saepudin. Atas ide dari Saksi Hagistiko Pramada tersebut, Saksi Juhariah menyetujuinya namun dirinya mengatakan bahwa dirinya tidak dapat melakukannya seorang diri sehingga Saksi Hagistiko Pramada mengatakan agar Saksi Juhariah melakukannya bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di rumah Korban Asep Saepudin, Saksi Juhariah dan Terdakwa mencampur cairan pencuci pakaian yaitu 1 (satu) bungkus rinso cair dengan 1 (satu) botol minuman Floridina yang diambil dari dalam lemari pendingin. Setelah itu, Saksi Juhariah 1 (satu) botol minuman Floridina yang telah dicampur tersebut ke dalam lemari pendingin. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Korban Asep Saepudin meminum minuman tersebut dan sesaat kemudian Korban Asep Saepudin mengalami muntah di kamar mandi. Saksi Juhariah, Terdakwa, dan Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani mendatangi Korban Asep Saepudin untuk menanyakan penyebab Korban Asep Saepudin mengalami muntah. Beberapa saat kemudian, Saksi Juhariah mengambil 1 (satu) botol minuman Floridina yang telah dicampur dengan 1 (satu) bungkus rinso cair untuk dibuang ke samping rumah. Korban Asep Saepudin sempat bertanya kepada Saksi Juhariah mengapa minuman tersebut dibuang dan kemudian dijawab oleh Saksi Juhariah agar tidak diminum oleh anak-anak. Setelah itu Saksi Juhariah membuatkan teh manis untuk Korban Asep Saepudin;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Juhariah menghubungi Saksi Hagistiko Pramada untuk memberitahukan bahwa rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meracuni Korban Asep Saepudin tersebut tidak berhasil. Tidak lama kemudian, yaitu sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Hagistiko Pramada datang ke rumah Korban Asep Saepudin. Saksi Hagistiko Pramada kemudian berbincang dengan Saksi Juhariah dan Terdakwa. Dalam perbincangan tersebut, dibahaslah cara lain untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin. Saat itu, Saksi Hagistiko Pramada menyampaikan cara lain untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin yaitu dengan cara mencekik leher Korban Asep Saepudin. Cara tersebut kemudian disepakati oleh Saksi Juhariah dan Terdakwa sehingga Saksi Hagistiko Pramada langsung membagi tugas. Terdakwa bertugas membekap Korban Asep Saepudin, Saksi Hagistiko Pramada bertugas mencekik leher Korban Asep Saepudin, sedangkan Saksi Juhariah bertugas memegang kaki Korban Asep Saepudin. Akhirnya Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa bersepakat untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin dengan cara tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Hagistiko Pramada agar datang ke rumah Korban Asep Saepudin. Kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah menjemput Saksi Hagistiko Pramada yang saat itu mengenakan 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, dan sepasang sarung tangan warna hitam. Sesampainya di rumah Korban Asep Saepudin, Terdakwa memberitahu Saksi Hagistiko Pramada bahwa Korban Asep Saepudin tidak ada di rumah selanjutnya Saksi Hagistiko Pramada dan Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa dengan keadaan Saksi Hagistiko Pramada mengenakan 1 (satu) buah sweater warna hitam merah dan membawa 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam serta sepasang sarung tangan warna hitam. Sejak saat itu, Saksi Hagistiko Pramada menginap di rumah Korban Asep Saepudin, tepatnya di kamar Terdakwa. Meskipun demikian, pada malam itu Korban Asep Saepudin begadang di ruang tengah sehingga rencana untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin malam itu belum dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2025 sekira pukul 18.30 WIB, Korban Asep Saepudin mengajak Saksi Juhariah, Terdakwa, Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani, dan Adzriel Rafif Alfarezi untuk makan di luar rumah. Setelah kembali ke rumah, Korban Asep Saepudin langsung pergi keluar rumah lagi. Saat Korban Asep Saepudin sedang tidak berada di rumah, Saksi Hagistiko Pramada berbincang dengan Terdakwa dan Saksi Juhariah. Saksi



Hagistiko Pramada menyampaikan bahwa Korban Asep Saepudin pernah membeli handphone namun handphone tersebut tidak dipergunakan oleh anggota keluarga Korban Asep Saepudin dan Saksi Hagistiko Pramada juga menyampaikan bahwa Korban Asep Saepudin memiliki pinjaman online. Atas penyampaian Saksi Hagistiko Pramada tersebut, Saksi Juhariah mengaku baru mengetahuinya sehingga Saksi Juhariah semakin marah kepada Korban Asep Saepudin. Saksi Juhariah kemudian mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Hagistiko Pramada bahwa rencana menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin harus dilaksanakan pada hari itu juga. Oleh karena itu, Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa langsung benda-benda yang hendak digunakan untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin, antara lain: 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah masker serta 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah Korban Asep Saepudin pulang ke rumah, Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa saling berkomunikasi terkait dengan niat dan kesiapan untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin. Setelah itu, baik Saksi Juhariah, Terdakwa, maupun Saksi Hagistiko Pramada sama-sama mempersiapkan diri. Terdakwa mengenakan 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam serta membawa 1 (satu) buah lakban warna hitam. Saksi Juhariah 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah masker serta 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam. Sedangkan Saksi Hagistiko Pramada mengenakan sarung tangan warna hitam. Meskipun demikian, sebelum menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin, Terdakwa merasa ragu sehingga Saksi Hagistiko Pramada meminta Terdakwa untuk bertukar tugas dengan Saksi Juhariah yaitu Terdakwa bertugas memegang kaki Korban Asep Saepudin sedangkan Saksi Juhariah bertugas membekap Korban Asep Saepudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 dini hari, Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa mendatangi Korban Asep Saepudin. Saksi Hagistiko Pramada saat itu merubah posisi tidur Korban Asep Saepudin dengan kedua tangan Saksi Hagistiko Pramada sehingga posisi tubuh Korban Asep Saepudin yang awalnya tidur menyamping menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telentang. Selanjutnya Saksi Hagistiko Pramada menduduki perut Korban Asep Saepudin serta mencekik leher Korban Asep Saepudin dengan kedua tangannya. Saksi Juhariah memegang tubuh Korban Asep Saepudin menggunakan tangan kanannya kemudian memegang tangan kiri Korban Asep Saepudin menggunakan tangan kiri. Sedangkan Terdakwa menduduki kedua kaki Korban Asep Saepudin selanjutnya mengikat kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan 1 (satu) buah lakban berwarna hitam;

Menimbang, bahwa saat itu Korban Asep Saepudin sempat berteriak dan melakukan perlawanan dengan cara memberontak sehingga membuat Saksi Juhariah terpental dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam yang dikenakan Terdakwa terjatuh dan terguling ke sebelah kiri Saksi Hagistiko Pramada. Dalam perlawanan tersebut, Korban Asep Saepudin sempat mencakar lengan kiri Saksi Hagistiko Pramada hingga terluka dan mencekik leher Saksi Hagistiko Pramada dengan tangan kirinya. Setelah itu, Korban Asep Saepudin dengan tangan kirinya berusaha melepaskan kedua tangan Saksi Hagistiko Pramada yang mencekik lehernya. Meskipun sempat terpental, Saksi Juhariah kembali mendekati Korban Asep Saepudin untuk mencekik leher Korban Asep Saepudin menggunakan tangan kiri sambil membekap mulutnya dengan menggunakan tangan kanan namun Korban Asep Saepudin kembali melawan dengan mengigit jari tengah Saksi Juhariah;

Menimbang, bahwa karena Korban Asep Saepudin masih melakukan perlawanan, Saksi Hagistiko Pramada mengambil 1 (satu) buah helm KYT warna hitam dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian memukul wajah Korban Asep Saepudin dengan keras menggunakan helm tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir dan mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin hingga terluka. Saksi Hagistiko Pramada kemudian kembali mencekik leher Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangannya namun Korban Asep Saepudin masih memberontak dengan kembali mencekik leher Saksi Hagistiko Pramada dengan menggunakan tangan kirinya dan mencakar lengan kiri Saksi Hagistiko Pramada menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Saksi Juhariah ikut mencekik leher Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangannya bersama dengan Saksi Hagistiko Pramada. Selanjutnya Saksi Hagistiko Pramada memukul bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Saksi Hagistiko Pramada kembali mencekik leher Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangannya sehingga perlahan Korban Asep Saepudin melemas dan melepaskan kedua

Halaman 95 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr



tangannya dari leher dan lengan kiri Saksi Hagistiko Pramada. Selanjutnya Saksi Hagistiko Pramada dan Saksi Juhariah semakin kuat mencekik leher Korban Asep Saepudin hingga Korban Asep Saepudin tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa proses tersebut berlangsung sampai sekira pukul 04.00 WIB. Saat itu Saksi Hagistiko Pramada yang masih menduduki perut Korban Asep Saepudin meminta Terdakwa untuk memeriksa keadaan Korban Asep Saepudin. Terdakwa kemudian memeriksa keadaan Korban Asep Saepudin dari nafasnya di hidung, denyut jantungnya di dada dan denyut nadi di tangan kiri. Setelah itu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hagistiko Pramada bahwa Korban Asep Saepudin sudah meninggal dunia. Setelah itu, Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa memindahkan posisi Korban Asep Saepudin. Saksi Juhariah dan Terdakwa kemudian mengompres muka Korban Asep Saepudin dengan es batu untuk menghilangkan luka lebam. Pagi harinya, setelah mengambil rapor Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani, Terdakwa membeli salep luka sebagaimana perintah Saksi Juhariah. Salep tersebut kemudian dioleskan ke muka Korban Asep Saepudin untuk menghilangkan luka lebam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum Ekshumasi* / Gali Kubur atas nama Asep Saepudin Nomor R/0027/SK.B/VII/2024/IKF tanggal 12 Agustus 2024 yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap jenazah Korban Asep Saepudin diperoleh kesimpulan bahwa sebab kematian Korban Asep Saepudin adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia). Dengan demikian, perbuatan Saksi Hagistiko Pramada dan Saksi Juhariah yang mencekik leher Korban Asep Saepudin yang secara kausalitas menjadi penyebab dari meninggalnya Korban Asep Saepudin;

Menimbang, bahwa pasca meninggalnya Korban Asep Saepudin, Terdakwa dan Saksi Hagistiko Pramada menggunakan 1 (satu) *handphone* merk Samsung Galaxy S23 warna hijau tosca milik Korban Asep Saepudin untuk melakukan pinjaman online pada aplikasi *Easy Cash* dan Adakami melalui akun Korban Asep Saepudin. Total uang pinjaman online tersebut adalah sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pinjaman online dari aplikasi *Easy Cash* sejumlah Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pinjaman online dari aplikasi Adakami sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Setelah uang pinjaman tersebut ke rekening Bank BCA Milik Korban Asep Saepudin, uang tersebut ditransfer dengan menggunakan aplikasi M-Banking BCA Mobile di *handphone*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Korban Asep Saepudin ke rekening Bank BCA milik Terdakwa sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui aplikasi M-Banking BCA Mobile di *handphone* miliknya ke rekening Bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut kemudian digunakan oleh Saksi Hagistiko Pramada untuk mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), membayar utang pinjaman online milik Saksi Hagistiko Pramada dan Terdakwa sejumlah total sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), membeli 2 (dua) unit AC merk Sharp dengan harga total Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), menebus PS5 (Playstation 5) milik Saksi Hagistiko Pramada yang digadai sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), membayar tagihan kartu kredit bank BRI milik Saksi Hagistiko Pramada sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menebus BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi B 5345 FCN yang digadai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), membeli *handphone* merk iPhone 15 Pro warna putih seharga Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa memang telah menghendaki (*willens*) melakukan tindakan yang dilakukannya dan telah mengetahui (*wetens*) bahwa tindakannya tersebut bertujuan untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin. Dengan demikian, aspek kesengajaan telah melingkupi perbuatan Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Majelis Hakim menilai Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa telah memutuskan kehendak untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin dalam keadaan tenang serta tenggang waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dan melaksanakan perbuatan. Percobaan menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin hari Senin tanggal 24 Juni 2024 yang dilakukan oleh Saksi Juhariah dan Terdakwa telah diputuskan oleh Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa sejak hari Selasa tanggal 18 Juni 2024. Kemudian perbuatan Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa yang pada akhirnya berakibat pada hilangnya nyawa Korban Asep Saepudin pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2025 dini hari telah diputuskan oleh Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan

Halaman 97 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Terdakwa sejak hari itu karena rencana menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin tersebut tidak berhasil. Dalam jangka waktu tersebut, Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa pada dasarnya sudah dapat memikirkan kembali apakah dirinya akan benar-benar akan melaksanakan perbuatan yang dikehendakinya tersebut atau tidak. Sejalan dengan hal itu, perbuatan menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin tersebut bukanlah sebuah tindakan *in impetu* karena telah ada cukup waktu bagi Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa untuk menempatkan dirinya pada situasi tenang sehingga dapat memikirkan kembali apakah dirinya akan benar-benar akan melaksanakan perbuatan yang dikehendakinya tersebut atau tidak. Sehingga jika pada akhirnya Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa melaksanakan perbuatan tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa dalam keadaan tenang. Dengan demikian, oleh karena ketiga syarat dari rencana terlebih dahulu telah terpenuhi oleh Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa, maka perbuatan Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “dengan rencana terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana. Penyertaan tersebut merupakan perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Penyertaan yang diatur dalam ketentuan tersebut terdiri dari yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang melakukan (*pleger*) merujuk pada seseorang yang memenuhi semua unsur delik baik dalam pengertian tunggal maupun jamak. Selanjutnya yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) merujuk pada adanya 2 (dua) orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda, yaitu: orang yang menyuruh (*manus domina* atau *middelijke dader*) dan orang yang disuruh (*manus ministra* atau *onmiddelijke dader*). Sedangkan yang turut serta melakukan (*medepleger*) merujuk pada



orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan pidana. Adapun ketiga bentuk penyertaan tersebut dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan alternatif sehingga mengharuskan hanya terpenuhi salah satu diantara 3 (tiga) bentuk tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum serta uraian pertimbangan pada unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim akan berfokus pada kualifikasi yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) kemungkinan dalam *medepleger*, antara lain: pertama, semua pelaku memenuhi unsur delik; kedua, salah seorang memenuhi unsur delik sedangkan pelaku yang lain tidak; dan ketiga, tidak seorang pun memenuhi semua unsur delik namun bersama-sama mewujudkan unsur delik. Lebih lanjut, dalam *medepleger* harus ada 2 (dua) kesengajaan, yaitu: pertama, kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku atau dengan kata lain ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* diantara mereka; dan kedua, adanya kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut. Kesengajaan yang pertama disebut sebagai *subjectief onrechtselement* atau elemen melawan hukum subyektif yaitu sikap batin diantara para pelaku peserta dan kesengajaan yang kedua disebut sebagai *objectief onrechtselement* atau elemen melawan hukum obyektif yaitu adanya kerjasama yang nyata diantara para pelaku. Dengan demikian, jika 2 (dua) kesengajaan tersebut terpenuhi maka harus dinyatakan “bersama-sama” yang mewakili *objectief onrechtselement* dan “bersekutu” yang mewakili *subjectief onrechtselement*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) kesengajaan tersebut bersifat mutlak. Jika ternyata salah satu dari kedua kesengajaan tersebut tidak ada, maka tidak ada turut serta melakukan meskipun perbuatan pidana terjadi. Jika pun terjadi perbuatan pidana, maka kualifikasi pelaku dan perbuatan yang dilakukan harus dibedakan. Dalam melihat 2 (dua) kesengajaan tersebut, merujuk pendapat Jan Remmelink, dalam *medepleger* tidak perlu ada rencana atau kesepakatan terlebih dahulu namun yang perlu dibuktikan adalah saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku saat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur sebelumnya, Majelis Hakim menilai jelas telah ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* diantara Saksi Hagistiko Pramada,



Saksi Juhariah, dan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin. Kesepakatan tersebut bahkan sampai pada pembagian tugas dari Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa masing-masing dalam pelaksanaannya. Adapun terdapat perubahan pembagian tugas antara Saksi Juhariah dan Terdakwa sebelum pelaksanaan perbuatan, perubahan tugas tersebut juga telah disepakati oleh Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa masing-masing. Adanya kesepakatan tersebut kemudian berlanjut dengan adanya kerjasama yang nyata untuk mewujudkan perbuatan tersebut. Sejalan dengan hal itu, perbuatan Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa telah memenuhi kesengajaan yang pertama yaitu *subjectief onrechtselement* dan kesengajaan yang kedua yaitu *objectief onrechtselement*. Oleh karena itu Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah bersama-sama dan bersekutu melakukan pembunuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mereka yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Saksi Hagistiko Pramada haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidair maupun dakwaan alternatif pertama lebih subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Para Penasihat Hukumnya. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut diatas sehingga demi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa perihal jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan salah satu diantara ketiga pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah proporsional dengan wajib mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi pedoman pemidanaan, antara lain: bentuk kesalahan Terdakwa; motif dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana; sikap batin Terdakwa ketika melakukan tindak pidana; tindak pidana dilakukan Terdakwa direncanakan atau tidak; cara Terdakwa melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan Terdakwa sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa; pengaruh tindak pidana terhadap Korban Asep Saepudin dan keluarganya; ada atau tidaknya pemaafan dari Korban Asep Saepudin dan keluarganya; dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa yang kemudian dikonstruksikan sebagai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan kewajiban seorang anak kepada orang tua;
- Perbuatan Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan;
- Perbuatan Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa telah mengakibatkan duka dan trauma mendalam bagi keluarga Asep Saepudin khususnya bagi Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani dan Adzriel Rafif Alfarezi;
- Saksi Hagistiko Pramada dan Terdakwa telah menikmati keuntungan materiil pasca menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin;
- Perbuatan Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan beberapa hal tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim menilai tuntutan pidana tersebut sudah sangat adil bagi Terdakwa maupun bagi Korban Asep Saepudin dan keluarganya. Peristiwa tersebut bagaimanapun juga tidak akan pernah terjadi tanpa adanya peran masing-masing dari Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Juhariah, dan Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sama dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Sejalan dengan hal itu, Majelis Hakim menolak permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain, penjatuhan pidana tersebut juga harus menjadi sebuah instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri. Selain itu, penjatuhan pidana

Halaman 102 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba warna putih berisikan rekaman video;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama Asep Saepudin;
- 1 (satu) lembar foto pesan masuk dari pinjaman online ADAKAMI dan *Easycash* via *Whatsapp* dari *handphone* Samsung Galaxy S23 warna hijau toska;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sependapat dengan pendapat Penuntut Umum untuk menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan mengingat benda tersebut terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol : B 5345 FCN berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor Q-06279812;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A15 warna hitam;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sependapat dengan pendapat Penuntut Umum untuk menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara mengingat benda tersebut terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun bernilai ekonomis

Halaman 103 dari 106 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Galaxy S23 warna hijau tosca;
- 1 (satu) bendel buku nikah;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 3216182112110007 atas nama Asep Saepudin;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sependapat dengan pendapat Penuntut Umum untuk menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada dari siapa benda tersebut disita yaitu Saksi Ahmad Wahyudi mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara, dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara (*vide*: Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 yang diberlakukan melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 22 Ayat (4), Pasal 222 Ayat (1), dan Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SILVIA NUR ALFIANI alias SILVI binti ASEP SAEPUDIN (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SILVIA NUR ALFIANI alias SILVI binti ASEP SAEPUDIN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba warna putih berisikan rekaman video;
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama Asep Saepudin;
 - 1 (satu) lembar foto pesan masuk dari pinjaman online ADAKAMI dan *Easycash* via *Whatsapp* dari *handphone* Samsung Galaxy S23 warna hijau tosca;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol : B 5345 FCN berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor Q-06279812;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A15 warna hitam;dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Galaxy S23 warna hijau tosca;
 - 1 (satu) bendel buku nikah;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 3216182112110007 atas nama Asep Saepudin;dikembalikan kepada Saksi Ahmad Wahyudi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Selasa** tanggal **3 Juni 2025**, oleh **Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rizqi Hanindya Putri, S.H.** dan **Rizka Fakhry**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfiananda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 Juni 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mohammad Mardiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Emanuel Wisnu S. W., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, dan Terdakwa dengan didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.

Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Mardiansyah, S.H.